REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CFE
Comisión Federal de Electricidad®

Dirección General

Dirección Corporativa de Administración

Coordinación de Recursos Humanos

REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 5

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO 6
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES 6
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 7
ARTÍCULO 4. REPRESENTANTES DE LA CFE EN MATERIA LABORAL 7
ARTÍCULO 5. PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO 7
ARTÍCULO 6. NORMAS Y PRINCIPIOS APLICABLES 7

TÍTULO SEGUNDO
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
ARTÍCULO 7. CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO 8

CAPÍTULO I
CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 8. PERFIL DE PUESTO 8
ARTÍCULO 9. CONTRATACIÓN 8
ARTÍCULO 10. PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO POR OBRA DETERMINADA O PROYECTO ESPECÍFICO 9
ARTÍCULO 11.PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO POR TIEMPO DETERMINADO 9
ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE INGRESO 10
ARTÍCULO 13. CONTENIDO DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 10
ARTÍCULO 14. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 11
ARTÍCULO 15. DISPENSAS 11
ARTÍCULO 16. REGULACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 12

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES
ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES DE LA CFE 12
ARTÍCULO 18. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO 12
ARTÍCULO 19. RESTRICCIÓN SINDICAL 13

CAPÍTULO III
JORNADA DE TRABAJO
ARTÍCULO 20. JORNADA 14
ARTÍCULO 21. HORARIO PARA ALIMENTOS 14
ARTÍCULO 22. MODIFICACIÓN DE HORARIOS 14
ARTÍCULO 23. INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL 14
ARTÍCULO 24. ASISTENCIA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 14

TÍTULO TERCERO
SALARIO Y PRESTACIONES
CAPÍTULO I
SALARIO
ARTÍCULO 25. PERIODO DE PAGO 14
ARTÍCULO 26. TABULADOR DE SALARIOS 15
ARTÍCULO 27. ANEXO ECONÓMICO DE PRESTACIONES Y PERCEPCIONES EXTRALEGALES . 15

CAPÍTULO II
PRESTACIONES LEGALES

ARTÍCULO 28. VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL 15
ARTÍCULO 29. DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y DÍA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA . . 16
ARTÍCULO 30. PRIMA DOMINICAL 17
ARTÍCULO 31. AGUINALDO 17

CAPÍTULO III
PRESTACIONES ADICIONALES
ARTÍCULO 32. PRESTACIONES ADICIONALES 17
ARTÍCULO 33. ALIMENTOS 18
ARTÍCULO 34. AYUDA PARA DESPENSA 19
ARTÍCULO 35. CUOTA DE ARRASTRE 19
ARTÍCULO 36. AYUDA PARA TRANSPORTE 19
ARTÍCULO 37. AYUDA PARA RENTA DE CASA 19
ARTÍCULO 38. AYUDA POR ENERGÍA ELÉCTRICA 20
ARTÍCULO 39. FONDO DE AHORRO 21
ARTÍCULO 40. FONDO DE PREVISIÓN 21
ARTÍCULO 41. PAGO POR LABOR CONSTANTE EN DOMINGO 22
ARTÍCULO 42. GRATIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 22

CAPÍTULO IV
INCENTIVOS Y BECAS
ARTÍCULO 43. INCENTIVOS 23
ARTÍCULO 44. INCENTIVO DE RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO 23
ARTÍCULO 45. INCENTIVO A LA PUNTUALIDAD Y CONSTANCIA 24
ARTÍCULO 46. INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD GRUPAL 24
ARTÍCULO 47. REGLAS PARA LOS INCENTIVOS 24
ARTÍCULO 48. BECAS. 25

TÍTULO CUARTO
PERMISOS, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN
CAPÍTULO I
PERMISOS
ARTÍCULO 49. PERMISOS CON Y SIN GOCE DE SALARIO 25

CAPÍTULO II
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL
ARTÍCULO 50. CONDICIONES PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL 26
ARTÍCULO 51. VIÁTICOS 26
ARTÍCULO 52. CAMBIO DE RESIDENCIA Y COMISIONES LABORALES 27
ARTÍCULO 53. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 28
ARTÍCULO 54. CONDICIONES PARA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 28
ARTÍCULO 55. COMISIONES 28
ARTÍCULO 56. OBLIGATORIEDAD DE LA MOVILIZACIÓN 29
ARTÍCULO 57. HABITACIONES 29

CAPÍTULO III
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
ARTÍCULO 58. PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO . . . 29

TÍTULO QUINTO
DE LA PREVISIÓN SOCIAL
CAPÍTULO I
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARTÍCULO 59. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO EN SEGURIDAD Y SALUD 30

ARTÍCULO 60. OBLIGACIONES DE CFE EN SEGURIDAD Y SALUD 30

CAPÍTULO II
SEGURIDAD SOCIAL
ARTÍCULO 61. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 30
ARTÍCULO 62. FHSSTE 32

CAPÍTULO III
RIESGOS PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES
ARTÍCULO 63. PRESTACIONES POR RIESGOS DE TRABAJO 32
ARTÍCULO 64. RIESGOS NO PROFESIONALES 35
ARTÍCULO 65. ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIARES 38
ARTÍCULO 66. SERVICIOS DE SALUD 39

TÍTULO SEXTO
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
ARTÍCULO 67. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 40

TÍTULO SÉPTIMO
MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO
ARTÍCULO 68. MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO . . . 41

TÍTULO OCTAVO
JUBILACIONES
ARTÍCULO 69. JUBILACIÓN 41

TÍTULO NOVENO
DE LAS SEPARACIONES
ARTÍCULO 70. RESCISIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 20 AÑOS . 45
ARTÍCULO 71. CAUSAS DE TERMINACIÓN 45

TÍTULO DÉCIMO
INTERPRETACIÓN
ARTÍCULO 72. CONSULTAS Y CASOS NO PREVISTOS 47

TRANSITORIOS 47
ANEXO ECONÓMICO 49

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la entrada en vigor de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014 y, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 del referido ordenamiento, la Comisión Federal de Electricidad se transformó en una Empresa Productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión.

Uno de los aspectos más relevantes que devienen de la autonomía de gestión determinada por el poder legislativo a la Comisión Federal de Electricidad, es el relacionado con la manera en que sus autoridades son capaces de ocuparse de la administración, organización y funcionamiento del ente.

Para cumplir con su encomienda, en esta Empresa Productiva del Estado Mexicano, colabora personal con diferentes modalidades de contratación reconocidas en la legislación laboral. Particularmente, la segmentación lógica y natural se percibe entre aquellos que han decidido aportar sus conocimientos y experiencia representados como integrantes de un colectivo agremiado a una organización sindical y los empleados denominados por las autoridades y disposiciones laborales como trabajadores de confianza.

En ese sentido, al contar unos y otros con la protección que las leyes mexicanas otorgan a cualquier empleado, particularmente quienes prestan un servicio subordinado a favor del Estado mismo, es imprescindible que, considerando las responsabilidades que a cada uno atañen, posean la certeza jurídica de los derechos que les son propios pero también sus obligaciones. De ahí que el 19 de agosto de 2020, la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, firmaron el Convenio 16/2020, por el que se aprobó el Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2020-2022, alineándolo al marco legal vigente con respeto irrestricto a los derechos de los y las trabajadoras, modificando, entre otras, la Cláusula 40, de lo que destaca la exclusión expresa de la aplicación de dicho Contrato al personal de confianza, en clara alusión a la atribución otorgada por el artículo 45, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, al Director General de esta empresa productiva, por lo cual es necesario expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza, en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.

Ahora bien, entre las actividades y niveles de responsabilidad del personal determinado como de confianza por las disposiciones normativas vigentes, existen algunos que son de naturaleza particular y que es justo que reciban, a su vez, un trato diferenciado respetando siempre los derechos laborales que les son reconocibles.

Por una parte se encuentra la labor que desempeña el personal encargado de la seguridad, protección y salvaguarda de las instalaciones, consideradas estratégicas, que constituyen el patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad; el cual, dadas las actividades y responsabilidades que les han sido asignadas, merece una regulación especialísima tal como fue reconocido desde el registro del Convenio número 19/94 suscrito el 20 de julio de 1994 entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en el que se decidió excluir de la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo al Personal de referencia; misma que debe mantenerse por estar vigentes las diferencias que entonces fueron consideradas.

En situación similar se encuentra el caso de los servidores públicos catalogados como mandos superiores en la Comisión Federal de Electricidad, a quienes desde el 12 de noviembre de 2002, se excluyó de la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo que regía la relación laboral de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, pues ésta suscribió con el Sindicato Único de Trabajadores

Electricistas de la República Mexicana el convenio 101/2002, incluyendo una excepción a la Cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo para formalizar la citada exclusión. Lo anterior fue convalidado por la, entonces, Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, máximo órgano de dirección que, mediante Acuerdo 180/2002, aprobó el "Manual de Trabajo para los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Federal de Electricidad", en el cual se establecieron las condiciones de trabajo para ese tipo de funcionarios, cuyo nivel de responsabilidad en la determinación y adopción de acciones y estrategias requiere de condiciones de celeridad, libertad y restricción peculiares y distintas a las aplicables al grueso de los demás servidores públicos de confianza; por lo que también este sector de empleados públicos debe contar con una regulación distinta a la contenida en el presente ordenamiento y se encuentran fuera del marco de competencia del mismo.

En atención a lo anterior, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 45, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Director General expide el siguiente:

REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD[1]

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO

ARTÍCULO 1. Este Reglamento tiene por objeto el establecimiento de las condiciones laborales específicas, así como de las prestaciones que corresponden al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, respetando íntegramente sus derechos adquiridos y regirá conforme a lo previsto en el Artículo 5 del presente Ordenamiento.

DEFINICIONES

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

ANEXO ECONÓMICO: Anexo Económico de Prestaciones y Percepciones Extralegales a que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento.

CENTRO DE TRABAJO: Lugar en donde se realizan funciones o actividades de acuerdo con sus necesidades, así como sus demás dependencias establecidas en el territorio nacional y los que en el futuro se le incorporen.

CFE O EMPRESA: La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y las Unidades de Negocios o como en el futuro se les denomine.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO: Personal de mando medio, así como operativo, del que dispone libremente la administración de la CFE, contratados al amparo del presente Reglamento.

[1] Expedido por el Director General de CFE el 16 de junio de 2021.

PUESTO: Unidad impersonal de trabajo que describe funciones, implica deberes específicos, delimita jerarquías y autoridad.

SALARIO DIARIO TABULADO: Es la remuneración básica que se asigna y recibe el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de acuerdo con el Grupo Orgánico al que pertenezcan con el nivel de desempeño adquirido, en su caso, mismo que se encuentra contemplado en el Tabulador de Sueldos y Salarios para los Puestos de Confianza, sin considerar las prestaciones. La unidad base por día se entenderá como "Salario Diario Tabulado".

Entendiendo como "Grupo Orgánico" al conjunto de puestos de las diversas ramas de actividad a los que por requerir igual o similar grado de conocimiento, habilidad, responsabilidad, preparación y experiencia, les corresponde el mismo rango de salario.

TABULADOR O TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA LOS PUESTOS DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO: Es el instrumento técnico en el que se fijan las percepciones ordinarias para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, ajustándose al presupuesto de servicios personales y a las políticas de racionalidad y austeridad, así como al régimen especial en materia presupuestaria previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad que, a propuesta del Director General, se presenta al Comité de Recursos Humanos, para su validación y posterior aprobación por el Consejo de Administración, conforme al artículo 106, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 3. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento serán de aplicación general, en términos del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que preste servicios personales subordinados a la Comisión Federal de Electricidad, a sus Empresas Productivas Subsidiarias y a las Unidades de Negocios.

Respecto a las condiciones de trabajo aplicables a Puestos de Mando Superior, así como al personal dedicado a la seguridad física de las instalaciones de la CFE, quedan excluidos de la aplicación del presente Reglamento, siendo aplicables las disposiciones que les rigen actualmente y las que se expidan en el futuro para tal efecto.

La relación de trabajo de la CFE con su Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo deberá siempre propiciar el trabajo digno y decente, respetando plenamente la dignidad humana, la no discriminación por causa alguna, el acceso a la seguridad social y el respeto a todos los derechos.

REPRESENTANTES DE LA CFE EN MATERIA LABORAL

ARTÍCULO 4. Son representantes de la CFE en materia laboral, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Director General, los Directores, Subdirectores, Coordinadores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la CFE, o aquellas que tengan facultades de representación en materia laboral, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.

PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO

ARTÍCULO 5. Es considerado Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo aquellos que sean contratados con esa calidad y estén comprendidos en el Tabulador que para el efecto establezca la CFE.

NORMAS Y PRINCIPIOS APLICABLES

ARTÍCULO 6. La prestación de los servicios del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y demás efectos de su relación laboral con la CFE, se regirá por la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Ley Federal del Trabajo, el presente Reglamento, el Reglamento Interior de Trabajo de la CFE, la normatividad que de éstos emane y por el contrato individual de trabajo. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo deberá acatar órdenes, disposiciones y procedimientos que se refieran al trabajo contratado, así como las reglas internas y ordenamientos legales aplicables.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo observará en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

TÍTULO SEGUNDO
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO

ARTÍCULO 7. Las condiciones de trabajo del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo corresponderán a la naturaleza, importancia y resultados de los servicios que preste, así como a sus cualidades de cumplimiento, disciplina, adhesión, honradez, transparencia, imparcialidad, eficiencia y lealtad empresarial.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, según la naturaleza del trabajo que desempeña y las necesidades del servicio, de manera enunciativa más no limitativa, quedará comprendido dentro de las siguientes actividades: dirección, coordinación, supervisión, planeación, generación, transmisión, distribución, comercialización, administración, construcción, puesta en servicio, fabricación, operación, conservación, mantenimiento de equipo, telecomunicaciones y fibra óptica.

CAPÍTULO I
CONTRATACIÓN

PERFIL DE PUESTO

ARTÍCULO 8. Los Puestos de confianza de mando medio que requieran un determinado perfil profesional, deberá acreditarse mediante los siguientes:

I. Cédula profesional expedida a favor del trabajador o trabajadora por la autoridad competente; en el caso de certificados de estudios y títulos expedidos en el extranjero, deberán estar legalizados de conformidad con la normatividad aplicable, y/o

II. Documentación que acredite la experiencia profesional o especialización de que se trate y que confirme fehacientemente su vinculación con el Puesto a ocupar.

CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 9. La contratación del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, se efectuará en apego a las disposiciones que para tal efecto establezca la CFE.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, su Reglamento y el Estatuto Orgánico, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo son aquellas personas

contratadas directamente por la CFE y que se encuentran comprendidos en el Tabulador de Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo.

Las funciones del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo en general se ajustarán a las que se establecen en los términos del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo.

Es facultad exclusiva de la CFE, de acuerdo con las necesidades del servicio, cubrir los Puestos de confianza vacantes o de nueva creación; así como cambiar o destituir libremente a su Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo.

El presente Reglamento no será aplicable para aquellas personas físicas contratadas para la prestación de servicios profesionales en el régimen de honorarios de profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por trabajos determinados que correspondan a su especialidad. Igualmente, el personal contratado para obra o tiempo determinado estará sujeto a las disposiciones especiales que para tal efecto se emitan.

PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO POR OBRA DETERMINADA O PROYECTO ESPECÍFICO

ARTÍCULO 10[2]. La contratación del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo para obra determinada o proyecto específico, procederá cuando así lo exija la naturaleza del servicio que se va a prestar, por lo que se precisará en el contrato individual de trabajo la obra o proyecto específico de que se trate y será regulado en términos de las disposiciones que emita la CFE.

En ningún caso se podrá dar continuidad al contrato una vez que concluya la obra o proyecto específico para la cual dicho Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo hubiese sido contratado.

PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO POR TIEMPO DETERMINADO

ARTÍCULO 11. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo por tiempo determinado únicamente podrá contratarse en los siguientes casos:

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;

II. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador o trabajadora;

III. En los demás casos previstos en la Ley Federal del Trabajo.

Las condiciones previamente señaladas deberán constar expresamente en el contrato individual de trabajo respectivo.

La CFE analizará el número de Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo por tiempo determinado que se requiera en cada Centro de Trabajo y sí se determinarán de acuerdo con las necesidades del servicio por parte de la CFE y será regulado en términos de las disposiciones que emita la Empresa.

La ocupación de Puestos por tiempo determinado, bajo ninguna circunstancia generará derechos para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, que impliquen la obligación para que su

[2] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

contratación sea de manera indeterminada o bien que el Puesto sea considerado dentro del Tabulador del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo como permanente.

REQUISITOS DE INGRESO

ARTÍCULO 12. Para el ingreso a un Puesto de confianza de mando medio y operativo se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

I. Acreditar experiencia en términos del artículo 8 del presente Reglamento;

II. Evaluaciones psicométricas aprobatorias, en las que se determinen habilidades y aptitudes para el Puesto a ocupar;

III. Exámenes integrales médicos que determine la CFE para comprobar el buen estado de salud, con evaluación favorable para el tipo de actividad que se desarrollará;

IV. Clave Única de Registro de Población;

V. Comprobante que acredite el grado máximo de estudios;

VI. Acta de nacimiento;

VII. Acta de matrimonio, en su caso;

VIII. Documento de preafiliación o afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social;

IX. Curriculum Vitae;

X. Registro Federal de Contribuyentes;

XI. Identificación oficial vigente;

XII. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses;

XIII. Constancia de no inhabilitación en la Administración Pública Federal con una antigüedad no mayor a tres meses previa a la contratación, debidamente expedida por la Secretaría de la Función Pública, así como la manifestación bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no desempeñando otro empleo, cargo o comisión, o si está prestando servicios profesionales por honorarios dentro de cualquier dependencia o entidad, y

XIV. Cualquier otra documentación o examen requerida por la CFE.

No procederá la contratación de personal que no cumpla con la totalidad de los requisitos señalados.

CONTENIDO DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

ARTÍCULO 13. En el contrato individual de trabajo se hará constar lo siguiente:

I. Nombre y domicilio de la CFE;

II. Nombre, nacionalidad, edad, sexo y estado civil de la persona a contratar;

III. Número de empleado que se asignará;

IV. Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población de la persona a contratar;

V. Domicilio de la persona a contratar;

VI. Centro de Trabajo en donde se prestarán los servicios;

VII. Categoría, clasificación o nivel;

VIII. Duración de la jornada laboral;

IX. Naturaleza del servicio o los servicios que deban prestarse, precisando detalladamente las funciones, deberes y responsabilidades de la persona a contratar;

X. Salario Diario y percepciones que integran el salario, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento;

XI. Duración o vigencia de la relación laboral y en su caso, si está sujeta a prueba o capacitación inicial;

XII. Firma de la persona a contratar y del representante facultado para tal efecto de la CFE;

XIII. Manifestación de no encontrarse inhabilitado para prestar su servicio en la Administración Pública Federal emitida por autoridad competente;

XIV. La indicación de que la persona a contratarse será capacitada o adiestrada en los términos de los planes y programas establecidos por la CFE, y

XV. La designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO 14. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo está obligado a proporcionar y actualizar cuando se le requiera, todos los datos y documentos que le sean solicitados por la CFE con motivo de la relación de trabajo.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo será responsable de la veracidad de los datos que haya proporcionado o de la omisión o falsedad en ellos, en cuyo caso, se hará acreedor a la sanción que legalmente proceda.

DISPENSAS

ARTÍCULO 15. Será facultad indelegable del Director General, los Directores Corporativos de la Comisión Federal de Electricidad y los Directores Generales de las Empresas Productivas Subsidiarias, en el ámbito de su competencia, autorizar la dispensa de los requisitos profesionales, previa valoración y acreditamiento de la experiencia con que cuenta el candidato en la materia de trabajo del Puesto a ocupar.

REGULACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

ARTÍCULO 16. La CFE solamente estará obligada por la relación laboral con el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, en los términos del contrato individual de trabajo vigente.

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DE LA CFE

ARTÍCULO 17. La CFE en su carácter de empleador tiene las obligaciones previstas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y entre otras deberá observar las siguientes:

I. La CFE otorgará a su Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, siempre que le sean solicitadas, las constancias previstas en las fracciones VII y VIII, del artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo.

II. La CFE pagará a su Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo los salarios completos por todo el tiempo que se vean imposibilitados para desempeñar sus labores por causas imputables a la CFE, una vez que sea demostrada fehacientemente su responsabilidad por la autoridad competente o así sea reconocido por la misma.

III. El personal que realice actividades de cobradores, cajeros o maneje fondos y valores deberán estar afianzados, por lo que la CFE cubrirá el pago de la prima respectiva.

IV. La CFE asegurará de la manera más amplia y suficiente los vehículos propios y arrendados, mediante el procedimiento que estime conveniente. En el incumplimiento a dicha obligación, en caso de que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo resultare afectado, la CFE se responsabiliza y obliga a realizar el pago que corresponda.

V. La CFE difundirá el presente Reglamento en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad, para conocimiento de todo el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo al que se le aplique de conformidad con lo establecido en el artículo 106, fracción VIII, inciso a), de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

VI. La CFE deberá respetar todos los derechos laborales previstos en las normas jurídicas aplicables y podrá crear Lineamientos en la materia, a través de la Coordinación de Recursos Humanos y la Gerencia de Relaciones Laborales, garantizando dichos derechos.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO

ARTÍCULO 18. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo está obligado a acatar las determinaciones que adopte la CFE para el cumplimiento de las funciones propias de su Puesto; así como las obligaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales deberá observar las siguientes:

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;

II. Observar las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que determine la CFE para su seguridad y protección personal;

III. Desempeñar el servicio bajo la dirección de la CFE, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo;

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos;

V. Dar aviso inmediato a su superior jerárquico, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;

VI. Restituir a la CFE los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción;

VII. Observar buenas costumbres durante el servicio;

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo;

IX. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el Reglamento Interior de Trabajo y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;

X. Poner en conocimiento del superior jerárquico las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas;

XI. Comunicar a su superior jerárquico las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo, y

XII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.

RESTRICCIÓN SINDICAL

ARTÍCULO 19. El ingreso de personal sindicalizado a un Puesto de confianza implica la aceptación expresa de someterse a las disposiciones del presente Reglamento y su separación provisional o permanente del Sindicato, según se trate de movimientos temporales o definitivos.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo no será tomado en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrá ser representante del personal en los organismos sindicales que se integren de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Tampoco podrán participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo ni intervenir en las consultas para la firma o revisión de dichos contratos, a que hace referencia el artículo 390 Ter, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

CAPÍTULO III
JORNADA DE TRABAJO

JORNADA

ARTÍCULO 20. La jornada de trabajo del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo será de 40 horas a la semana, siendo una jornada diaria de 8 horas durante 5 días consecutivos, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo descansará 2 días seguidos, los cuales serán previamente establecidos por la CFE, de conformidad con sus requerimientos y necesidades. En la jornada el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo estará a disposición de la CFE para prestar sus servicios bajo el mando y dirección de ésta, en función a las condiciones específicas de las labores del Centro de Trabajo o del lugar en que se desarrollen los servicios.

HORARIO PARA ALIMENTOS

ARTÍCULO 21. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo tomará sus alimentos de conformidad con lo que determine cada Centro de Trabajo y apegado a lo establecido en la normatividad que para tal efecto establezca la CFE.

MODIFICACIÓN DE HORARIOS

ARTÍCULO 22. La CFE, en función de las necesidades específicas o de las tareas a desempeñar por el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, podrá modificar las horas de entrada y salida. El aviso respectivo se hará del conocimiento del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, con la debida anticipación.

Asimismo, se podrán establecer modalidades de trabajo presencial, semi presencial o a distancia de acuerdo con lo que para tal efecto disponga la CFE.

INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL

ARTÍCULO 23. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo está obligado a cumplir con su jornada y horarios de trabajo. La inobservancia de esta obligación, cuando resulte procedente, será objeto de las sanciones previstas en la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Interior de Trabajo y demás disposiciones aplicables.

ASISTENCIA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

ARTÍCULO 24. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo está obligado a prestar servicios fuera de la jornada ordinaria de trabajo, cuando sea requerido para ello por la CFE; obligación que será ineludible en los casos de riesgo inminente para la seguridad del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, de terceros y/o de las instalaciones, equipos y demás bienes de la CFE.

TÍTULO TERCERO
SALARIO Y PRESTACIONES
CAPÍTULO I
SALARIO

PERIODO DE PAGO

ARTÍCULO 25. El pago del Salario Diario Tabulado, prestaciones, incentivos y otras percepciones, lo hará la CFE por regla general catorcenalmente, excepto aquellos casos en que la periodicidad de su pago sea mensual, cuatrimestral, semestral o anual, en moneda de curso legal, pudiendo convenir con el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo el depósito en cuentas de Instituciones Bancarias a su nombre.

TABULADOR DE SALARIOS

ARTÍCULO 26. El Consejo de Administración aprobará anualmente los Tabuladores autorizados para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, tomando en consideración el incremento autorizado para el personal sindicalizado, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 106 de la Ley de la CFE.

ANEXO ECONÓMICO DE PRESTACIONESY PERCEPCIONES EXTRALEGALES

ARTÍCULO 27[3]. El Anexo Económico forma parte integrante de este Reglamento y se compone de los porcentajes y características de las prestaciones que al efecto se aprueben, respetando las previsiones económicas autorizadas por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 fracción I inciso d) de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Preferentemente se procurará promover por parte de la Dirección Corporativa de Administración la revisión anual de los porcentajes en las prestaciones del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo.

En consecuencia, la Dirección Corporativa de Administración, someterá a aprobación del Director General los cambios a los porcentajes de las prestaciones previstas en este Reglamento y, en su caso, la actualización a su Anexo Económico, sin que ello implique la necesidad de reformar el presente Reglamento.

CAPÍTULO II
PRESTACIONES LEGALES

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL

ARTÍCULO 28. La Comisión Federal de Electricidad considerando que presta un servicio esencial los 365 días del año, promueve que el personal cuente de manera ordenada con días de descanso superiores a los previstos en la Ley Federal del Trabajo.

En ese sentido, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo gozará de periodos anuales de vacaciones, con un pago adicional por concepto de prima vacacional que se calculará con base en el Salario Diario Tabulado, la renta de casa y el fondo de ahorro, según corresponda a su antigüedad en el trabajo, de conformidad con lo siguiente:

Años de antigüedad en CFE	Días hábiles de vacaciones	Pago adicional en días de salario diario tabulado
1	15	13
2	20	17
3	23	29
4	23	29
5	23	29
6 a 9	25	35
10 a 15	27	41
16 a 20	29	41
21 a 24	31	43

[3] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2022.

25	31	50
26 a 30	33	50
31 a 35	35	50
36 a 40	37	50
41 a 45	39	50
46 a 50[4]	41	50

En los años subsecuentes, se aumentarán los días de vacaciones en los mismos términos.[5]

La prima vacacional se deberá cubrir el día de aniversario de ingreso a la CFE del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, y si las vacaciones se disfrutan anticipadamente a dicho aniversario se deberá cubrir antes del disfrute de éstas.

No se considerarán como parte de los días disfrutados de vacaciones, los de descanso obligatorio, semanal, legales o los que establezca la CFE, así como aquellos en los que no se presten servicios por riesgos de trabajo o no profesionales o se esté con permiso con goce de sueldo.

El salario que se pague al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo por el periodo de vacaciones será el que rija contractualmente durante dicho tiempo y corresponda al Puesto del cual sea titular.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá disfrutar de las vacaciones de manera anticipada siempre y cuando exista una necesidad debidamente acreditada, previa autorización del superior jerárquico.

Cuando al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo se le difiera el goce de las vacaciones, habiéndose cubierto ya la prima vacacional, no se efectuará ningún tipo de ajuste en forma posterior.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá disfrutar de los días de vacaciones anuales que le correspondan, hasta en cuatro periodos de tiempo. Hasta tres días se podrán tomar a cuenta de vacaciones, sin que se considere dentro de los periodos señalados.

El derecho para gozar de las vacaciones prescribe en un año contado a partir del día siguiente a la fecha de su exigibilidad, en términos de lo establecido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. El disfrute de vacaciones es intransferible, inconmutable y no acumulable.

Si al rescindirse o al terminar la relación de trabajo, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo no hubiere disfrutado de sus vacaciones, la CFE pagará al personal o a sus familiares, según sea el caso, el importe del periodo vacacional o la parte proporcional de dicho periodo, cuando el tiempo que deba computarse para ese efecto sea inferior a un año.

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y DÍA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

ARTÍCULO 29[6]. Son días de descanso obligatorio los señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, además de los establecidos por la CFE.

---

[4] La modificación de días de vacaciones vigente a partir del 10 de mayo 2023.

[5] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

[6] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2022.

La CFE podrá establecer, además de los días de descanso obligatorio, 10 días al año. En conmemoración del 27 de septiembre, día de la Industria Eléctrica, se crea un fondo para otorgar apoyos para desarrollar actividades que fomenten la productividad, la innovación o mejoren la operación sustantiva y administrativa, así como aquellos que permitan favorecer la economía del personal de confianza de mandos medios y operativos.

Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo trabaje los días de Vacaciones considerados como Adicionales conforme a lo previsto en los artículos 28 de este Ordenamiento y 76 de la Ley Federal del Trabajo, así como los días de descanso obligatorio que determine la CFE, se otorgará una compensación por asistencia constante hasta por un máximo de diez días, conforme al salario diario integrado correspondiente por cada uno de ellos, sin adicionar cualquier otro concepto o prestación, de conformidad con los lineamientos que para el efecto se emitan.[7]

PRIMA DOMINICAL

ARTÍCULO 30. En reconocimiento al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que por necesidades del servicio tenga que laborar su jornada semanal incluyendo el domingo, tendrá derecho a que se le cubra una prima adicional prevista en el Anexo Económico del presente Reglamento.

AGUINALDO

ARTÍCULO 31. La CFE otorgará al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo la prestación prevista en disposiciones laborales, de recepción irrenunciable denominada aguinaldo, y se entregará en una proporción superior a la de ley con el fin de brindar a su personal una mayor capacidad económica que redunde en una mejora en su calidad de vida, de conformidad con el importe de días de Salario Diario Tabulado, previsto en el Anexo Económico del presente Reglamento.

El pago por este concepto se realizará en dos exhibiciones de conformidad con el calendario que para tal efecto se emita, realizando el primer pago a más tardar el 20 de diciembre. Al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que no hubiese laborado todo el año, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional a los días en que hubiere percibido salarios.

CAPÍTULO III
PRESTACIONES ADICIONALES

PRESTACIONES ADICIONALES

ARTÍCULO 32[8]. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo tendrá derecho a las siguientes prestaciones, adicionales a las previstas en la Ley Federal del Trabajo:

I. Alimentos;

II. Ayuda para despensa;

III. Cuota de arrastre;

IV. Ayuda para transporte;

V. Ayuda para renta de casa;

---

[7] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.
[8] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

VI. Ayuda por Energía Eléctrica;

VII. Fondo de Ahorro;

VIII. Fondo de Previsión;

IX. Pago por labor constante en domingo, y

X. Gratificación por antigüedad.

Las cantidades que otorgará la CFE al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo por dichos conceptos estarán contenidas[9] en el Anexo Económico del presente Reglamento, mismo que podrá ser modificado periódicamente de conformidad con lo que establezca para tal efecto la CFE.

El importe que corresponda por las prestaciones establecidas en el presente artículo, será cubierto en los pagos de salario.

La Gratificación por antigüedad, alimentos y cuota de arrastre no integran el salario diario para el cálculo y pago de las pensiones jubilatorias.

Las pensiones jubilatorias se otorgarán conforme a lo establecido en las fracciones I o II del Apartado Primero del Artículo 69 de este ordenamiento.

ALIMENTOS

ARTÍCULO 33. La CFE podrá otorgar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo la prestación de alimentos cuando labore antes o después de su jornada ordinaria de trabajo, o bien, cuando como consecuencia de las labores que realicen durante los días laborales, se encuentren impedidos para acudir a sus domicilios. El otorgamiento de este beneficio se realizará en la forma siguiente:

I. Pago de desayuno, cuando por necesidades de los Centros de Trabajo, la CFE autorice su pago.

II. Pago de comida, cuando por necesidades de los Centros de Trabajo, la CFE autorice su pago.

III. Pago de cena, cuando por necesidades de los Centros de Trabajo, la CFE autorice su pago.

IV. Igual prestación se cubrirá en los días de descanso semanal, legal o los establecidos por la CFE.

La prestación contenida en el presente artículo se otorgará en sus términos, así se trate de jornadas especiales o de trabajos efectuados en días de descanso y festivos.

La CFE, en concordancia con las obligaciones legales sobre la materia, podrá proporcionar lugares apropiados para que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo tome sus alimentos, con excepción del Corporativo (Oficinas Nacionales) o como en el futuro se les denomine.

La cuantía de las cuotas de alimentos que conforme a este artículo deban cubrirse al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, podrá ser actualizada en los términos que determine la Comisión Federal de Electricidad, a través del Titular de la Dirección Corporativa de Administración.

La presente prestación no será otorgada a aquellos trabajadores que por motivos de contingencia o imposibilidad material realicen labores desde su hogar u otras instalaciones (a distancia), fuera de sus Centros de Trabajo.

[9] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

AYUDA PARA DESPENSA

Artículo 34. Con objeto de mejorar el poder adquisitivo del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y favorecer una mejora en su calidad de vida, la CFE otorga un apoyo económico por concepto de ayuda para despensa de conformidad con el porcentaje y periodicidad establecidos en el Anexo Económico del presente Reglamento, calculado sobre el Salario Diario Tabulado.

Dicho apoyo se incluirá en el pago periódico de salarios y para el caso de las pensiones jubilatorias, se realizará de conformidad con lo siguiente:

I. El porcentaje que por este concepto reciben los jubilados a la entrada en vigor del presente Reglamento, se conservará y se mantendrá sin modificación alguna.

II. Las pensiones jubilatorias del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que haya cumplido con los requisitos de jubilación en el bienio de 2016 – 2018, se calculará de conformidad con las disposiciones vigentes en el bienio 2014 – 2016.

III. Para el cálculo de las pensiones jubilatorias del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que no cumple con los requisitos de jubilación en términos de lo establecido en las disposiciones aplicables en el bienio 2016–2018, únicamente se considerará el porcentaje por concepto de Ayuda para Despensa que corresponda, por lo que no se incluirá en lo sucesivo el incremento que se establezca por este concepto de manera adicional.

CUOTA DE ARRASTRE

ARTÍCULO 35. Con la finalidad de solventar el costo del traslado con motivos laborales en lugares distantes del Centro de Trabajo en que normalmente habita el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, sin que el tiempo que se utilice en el transporte sea parte de la jornada, se otorgará cantidad que podrá cubrirse en los términos que determine la CFE.

AYUDA PARA TRANSPORTE

ARTÍCULO 36. Con la finalidad de incrementar la movilidad segura del personal de la CFE, así como la reducción de los tiempos de traslado que incidan en un incremento en su productividad, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo gozará de un apoyo económico, con base en el porcentaje y periodicidad que se autoricen en el Anexo Económico del presente Reglamento.

El porcentaje previsto en este artículo podrá ser actualizado, en los términos que determine la Comisión Federal de Electricidad, a través del Titular de la Dirección Corporativa de Administración.

AYUDA PARA RENTA DE CASA

ARTÍCULO 37. El compromiso de la CFE es apoyar la capacidad financiera del personal mediante la prestación ordinaria que se otorga al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo para el pago de alojamiento temporal o fijo en inmuebles arrendados o de familiares y personas cercanas.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo tendrá derecho al pago de la ayuda para renta de casa, de conformidad con el porcentaje y periodicidad previstos en el Anexo Económico del presente Reglamento.

El porcentaje previsto en este artículo podrá ser actualizado, en los términos que determine la Comisión Federal de Electricidad, a través del Titular de la Dirección Corporativa de Administración.

AYUDA POR ENERGÍA ELÉCTRICA

ARTÍCULO 38. La CFE tiene un papel preponderante en la generación, distribución, transmisión y suministro de energía eléctrica en el país, el cual se sustenta en las actividades cotidianas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores de la CFE. En reconocimiento a este papel sustantivo, la CFE ha autorizado suministrar mensualmente energía eléctrica al personal, de acuerdo con las siguientes modalidades:

A. En especie. De manera gratuita, de conformidad con la tabla de límites de consumo mensual que para tal efecto se emita, y observando lo siguiente:

I. Se celebrará contrato individual de suministro.

II. Se proporcionará exclusivamente en el domicilio del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo.

III. Se utilizará precisamente en usos domésticos de alumbrado, calefacción y fuerza.

IV. No podrá revenderse la energía ni utilizada en domicilio diferente al seleccionado por el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, ni para usos comerciales y cualesquiera otros que no sean los domésticos.

V. Se instalarán equipos de medición para el control de los suministros.

VI. Si un trabajador o trabajadora se cambia de domicilio por cualquier causa o cambia para ocupar un empleo de Mando Superior, pero solicita y acredita que su familia continúa en el mismo en que se otorga la prestación, ésta continuará otorgándose en especie. No se podrá otorgar la prestación en dos domicilios, ni su pago en efectivo en caso de laborar en los centros de trabajo de la Ciudad de México, cuando ya se reciba en especie.[10]

VII. Si más de un trabajador o trabajadora tiene su domicilio en el mismo lugar que otro u otros, por cualquier motivo, se otorgará la prestación en especie al que tenga más antigüedad en la Empresa y al siguiente o siguientes se les otorgará en la modalidad prevista en el inciso B del presente artículo.

La CFE quedará relevada de seguir suministrando el servicio al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que utilice la energía en condiciones distintas a las previamente establecidas.

B. En efectivo. Se otorgará al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que labore en los centros de trabajo en la Ciudad de México[11], observando lo siguiente:

I. Se entregará el equivalente al costo de 350 KWH mensuales.

II. Si el trabajador o trabajadora deja de pertenecer al Corporativo por cambio de adscripción se le otorgará la prestación en términos del inciso A del presente artículo.

---

[10] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.
[11] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

Cuando concluya la relación de trabajo del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, la prestación se cuantificará y otorgará en las siguientes hipótesis:

a. En las liquidaciones, indemnizaciones y compensaciones, la prestación de energía eléctrica se cuantificará al valor equivalente a 350 KWH.

b. Para el cálculo de la pensión jubilatoria, si el trabajador o trabajadora la percibe en efectivo se calculará con el valor de 350 KWH que corresponda en el momento de su determinación; y si la percibe en especie podrá optar por su cálculo en efectivo o que se le continúe proporcionando en especie. Una vez pensionado no podrá modificarse la modalidad.

c. Para pago de la prima legal de antigüedad que corresponda se calculará con el valor de los 350 KWH en el momento de su determinación.

FONDO DE AHORRO

ARTÍCULO 39. Para promover la cultura del ahorro entre Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, a fin de que estén en posibilidad de atender sus necesidades básicas y no básicas, de manera conjunta, la CFE y sus colaboradores, fomentan esta disciplina mediante la constitución de un Fondo de Ahorro que obedece a las siguientes reglas:

I. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo depositará para integrar el fondo de ahorro, de cada pago periódico que la CFE les haga, el porcentaje establecido en el Anexo Económico sobre su Salario Diario Tabulado; para tal efecto, el trabajador o trabajadora autoriza a la CFE para realizar los descuentos correspondientes, o en su caso, un porcentaje mayor previa solicitud por escrito del trabajador o trabajadora.

II. La CFE por su parte, depositará simultáneamente en el fondo de ahorro del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo el porcentaje establecido en el Anexo Económico sobre el Salario Diario Tabulado.

III. Todo el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo ingresará al Fondo de Ahorro.

IV. En caso de separación del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, por cualquier causa, la CFE entregará la cantidad ahorrada al momento de su separación.

V. La liquidación correspondiente al Fondo de Ahorro comprenderá los depósitos del 1º de diciembre al 30 de noviembre y se entregará al Personal de Mando Medio y Operativo cuatrimestralmente, en la última catorcena de marzo, julio y noviembre.

En caso de fallecimiento, el importe del Fondo de Ahorro se entregará a las personas beneficiarias que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo haya designado en las cartas de designación o, en su defecto, a los que legalmente tengan derecho.

El porcentaje previsto en este artículo podrá ser actualizado, en los términos que determine la Comisión Federal de Electricidad, a través del Titular de la Dirección Corporativa de Administración.

FONDO DE PREVISIÓN

ARTÍCULO 40. Es importante para la CFE fomentar que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo cuente con recursos económicos ante eventos contingentes o de fuerza mayor, los cuales puedan afectar su patrimonio y entorno familiar.

La CFE autoriza el otorgamiento de un apoyo económico que se integrará a un Fondo de Previsión, el cual recibirá el personal calculado de manera total o proporcional al número de días laborados, de conformidad con lo autorizado en el Anexo Económico del presente Reglamento.

El Fondo de Previsión se otorgará en la primera catorcena del mes de enero de cada año, de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Todo Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo ingresará al Fondo de Previsión;

II. En caso de separación de Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo por cualquier causa y en cualquier tiempo, la Comisión Federal de Electricidad les hará la liquidación del Fondo de Previsión;

III. En caso de fallecimiento, el importe del Fondo de Previsión se entregará a las personas que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo hayan nombrado en las Cartas de Designación previstas en los artículos 63 y 64 del presente Reglamento o, en su defecto, a los que legalmente tengan derecho.

No tendrán derecho a esta prestación, aquel Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que se encuentre con permiso sin salario, por incapacidad temporal o que no acuda a desempeñar sus actividades de manera ordinaria. El porcentaje previsto en este artículo podrá ser actualizado, en los términos que determine la Comisión Federal de Electricidad, a través del Titular de la Dirección Corporativa de Administración.

PAGO POR LABOR CONSTANTE EN DOMINGO

ARTÍCULO 41. El Personal de confianza de Mando Medio y Operativo que labore mínimo 27 domingos en el lapso de un año calendario, la CFE otorgará el pago correspondiente a la prima dominical de manera permanente.

GRATIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD

ARTÍCULO 42[12]**.** La CFE otorgará al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, una gratificación por antigüedad, misma que se cubrirá en la fecha del aniversario de su ingreso a la CFE, de conformidad con lo siguiente:

I. Por 15 años de servicios: 45 días de Salario Diario Tabulado.

II. Por 20 años de servicios: 75 días de Salario Diario Tabulado.

III. Por 25 años de servicios: 120 días de Salario Diario Tabulado.

IV. Por 30 años de servicios: 150 días de Salario Diario Tabulado.

V. Por 35 años de servicios: 180 días de Salario Diario Tabulado.

[12] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

VI. Por 40 años de servicios: 210 días de Salario Diario Tabulado.

VII. Por 45 años de servicios: 240 días de Salario Diario Tabulado.

La Gratificación por antigüedad no integra el salario diario para el cálculo y pago de las pensiones jubilatorias.

CAPÍTULO IV
INCENTIVOS Y BECAS

INCENTIVOS

ARTÍCULO 43. Los incentivos no forman parte integrante del salario, toda vez que están vinculados al desempeño, constancia y puntualidad, así como al trabajo coordinado y en equipo del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que mejore su productividad, en consecuencia, no se otorgan solo por la existencia de una relación laboral.

Las condiciones del otorgamiento de los incentivos que otorgue la CFE para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrán variar de conformidad con las disposiciones que para tal efecto se emitan.

INCENTIVO DE RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO

ARTÍCULO 44. La fortaleza de la CFE es su capital humano, y en congruencia con su importancia, la CFE ha establecido el otorgamiento de un Incentivo de Reconocimiento por Desempeño para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, sustentado en la evaluación periódica del grado de cumplimiento, responsabilidad, eficiencia, eficacia, disciplina, iniciativa, resultados, actitud y productividad, independientemente de su grado de escolaridad, perfil de Puesto, capacitación o antigüedad.

El incentivo se otorgará mensual y anualmente conforme a lo siguiente:

I. Mensualmente. La CFE podrá otorgar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo un Incentivo por Desempeño de conformidad con lo previsto en las disposiciones que para tal efecto emita la CFE, en la que se establecerán los criterios específicos para su otorgamiento, cuyo pago se distribuirá trimestralmente y será cubierto mensualmente en la parte proporcional que corresponda. La cantidad que se cubra por este concepto no formará parte integrante de la percepción ordinaria del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo para efectos de la integración de la pensión de jubilación.

No podrá otorgarse el Incentivo por Desempeño cuando se cuente con incapacidades mayores a 7 días hábiles o permiso sin goce de salario mayor a 5 días.

II. Anualmente. La CFE podrá otorgar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo un Reconocimiento a su Desempeño, que se otorgará al 30% del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo titulares de puestos permanentes ocupados, consignados en los tabuladores respectivos.

El Reconocimiento al Desempeño del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo no integrará salario para efectos de pensiones jubilatorias, y no se otorgará a quienes cuenten con más de 15 incidencias anuales.

El otorgamiento del Incentivo y Reconocimiento señalados en las fracciones anteriores, será de conformidad con el Manual de Procedimientos de Prácticas de Recursos Humanos y demás disposiciones que establezca la CFE y en el número de días que para tal efecto se establezcan en el Anexo Económico de este Reglamento.

INCENTIVO A LA PUNTUALIDAD Y CONSTANCIA

ARTÍCULO 45. La CFE podrá otorgar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo incentivos a la puntualidad y constancia, de conformidad con lo siguiente:

I. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que asista a laborar todos los días hábiles de cada catorcena será acreedor a un incentivo equivalente a un día de Salario Tabulado, que se pagará en la catorcena inmediata siguiente de acuerdo con el sistema de nómina de cada Centro de Trabajo.

No tendrán derecho a este incentivo quienes falten a sus labores por incapacidad, vacaciones, permisos sin goce de salario, faltas injustificadas o cualquier ausencia por cualquier causa ya sea parcial o total respecto de la jornada, excepto cuando se trate de obtener atención médica que se deberá acreditar con la receta médica recibida.

II. Se le otorgará al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo un incentivo anual a la constancia que se pagará en la misma fecha en que se cubra el Fondo de Previsión, por la acumulación de catorcenas en las que se haya hecho acreedor al incentivo previsto en la fracción anterior. Este incentivo será equivalente al importe de días de Salario Diario Tabulado de conformidad con la tabla siguiente:

NÚMERO DE CATORCENAS	DÍAS DE INCENTIVO ANUAL
10 - 14	5
15 - 19	7
20 o más	10

INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD GRUPAL

ARTÍCULO 46. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá ser acreedor a un incentivo grupal relacionado con la productividad, que se pagará semestralmente cuando se cumplan las metas fijadas en los Contratos Programa y Contratos de Gestión de cada área de trabajo, de conformidad con la normatividad que se establezca para el Sistema de Incentivos Grupales relacionados con la productividad que para el efecto establezca la CFE.

Este incentivo no es computable para efectos de jubilación.

Esta prestación se pagará en monto bruto conforme a la cantidad establecida correspondiente que resulte.

La cantidad prevista en este artículo podrá ser actualizada, en los términos que determine la Comisión Federal de Electricidad, a través del Titular de la Dirección Corporativa de Administración.

REGLAS PARA LOS INCENTIVOS

ARTÍCULO 47. Los incentivos a la constancia y puntualidad catorcenal o anual e incentivo a la productividad grupal semestral estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en las disposiciones que establezca la CFE.

BECAS

ARTÍCULO 48. Con el fin de apoyar el desarrollo educativo de los hijos e hijas del personal de confianza de Mandos Medios y Operativos de la CFE y las Empresas Productivas Subsidiarias, así como del personal jubilado que haya ocupado puestos similares, se otorgarán becas para estudios de nivel secundaria, medio superior y superior, de conformidad con el número de becas que autorice la CFE, en función de la disponibilidad financiera y presupuestal anual.

Las becas se otorgarán conforme al Manual de Normas de Aplicación del Sistema Institucional de Capacitación o la normatividad vigente aplicable.

Los becarios recibirán las cantidades equivalentes en UMA´S (Unidad de Medida y Actualización) que para tal efecto determine la CFE, de conformidad con el nivel de estudios y la periodicidad prevista.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo informará a la CFE los centros docentes en donde los becarios cursen sus estudios, entregando al terminar su período lectivo las calificaciones que hayan obtenido para el otorgamiento de la beca.

Las becas se otorgarán cuando se obtenga una calificación mínima de 9 o su equivalente y, en el caso de estudios de nivel superior, la calificación mínima será de 8 o su equivalente.

TÍTULO CUARTO
PERMISOS, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN
CAPÍTULO I
PERMISOS

PERMISOS CON Y SIN GOCE DE SALARIO

ARTÍCULO 49. La CFE podrá conceder permisos con goce de salario al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo bajo las siguientes condiciones:

I. Seis semanas posteriores al día en que reciban a un infante en caso de adopción, para las madres trabajadoras.

II. Cinco días laborables por el nacimiento de sus hijos o adopción de un infante, para los padres trabajadores.

III. Tres días laborables por fallecimiento del cónyuge o de la persona con quien se haga relación en concubinato, padres, hijos o hermanos.

Cuando el fallecimiento ocurra en un lugar situado a más de 200 kilómetros del lugar de residencia del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, el permiso se ampliará a siete días laborables.

IV. Dentro de su jornada laboral por el tiempo que sea necesario para hacer gestiones ante el IMSS. Cuando el IMSS haya diagnosticado con cáncer de cualquier tipo a hijos de hasta dieciséis años de trabajadores o trabajadoras, les será otorgado permiso con goce de salario en los términos que indique la licencia que para tal efecto expida el referido Instituto en términos del artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social.

V. Por el tiempo necesario para el ejercicio del derecho de voto en las elecciones constitucionales.

VI. Para titulación en el que se obtenga grado académico, así como asuntos de carácter personal con la debida justificación o que medie causa razonable hasta por cinco días laborables.

VII. Se concederán cinco días laborables cuando ocurra la hospitalización del cónyuge, de la persona con quien se haga relación en concubinato, o de los hijos menores de 18 años, con la comprobación correspondiente.[13]

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, en los permisos con goce de salario, también podrán hacerse extensivos en los casos especiales que cuenten con la justificación y comprobación necesaria, que deberán ser autorizados por el servidor público facultado para ello en el área de que se trate, el Mando Superior del segundo nivel jerárquico de la Dirección Corporativa correspondiente o el Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria.[14]

En todos estos casos, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo percibirá su salario como si estuvieran en activo, independientemente de cualquier otra prestación como consecuencia del permiso con goce de salario.

CAPÍTULO II
MOVILIZACIÓN DE PERSONAL

CONDICIONES PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL

ARTÍCULO 50. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo preferentemente iniciará y terminará su jornada en los lugares donde originalmente fueron asignados, cuando ello sea posible.

La movilización del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo se hará de acuerdo con las necesidades de la CFE y por instrucción de quien esté facultado para tal efecto.

Cuando deban trabajar fuera del Centro de Trabajo, se proporcionará al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, los medios adecuados para transportarles con los materiales, herramientas y útiles necesarios.

Los medios de transporte que se utilicen para la movilización del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, deberán ofrecer las mayores condiciones de seguridad, con objeto de prevenir toda clase de accidentes; cuando no ocurra así, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo reportará cualquier condición insegura y el responsable del Centro de Trabajo en coordinación con la Comisión de Seguridad e Higiene determinará si el vehículo se encuentra en condiciones para su uso.

La CFE proporcionará medios de transporte para que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o sus familiares, se provean periódicamente de los víveres necesarios cuando no puedan adquirirlos en el lugar en donde residan.

VIÁTICOS

ARTÍCULO 51. La CFE podrá autorizar el ejercicio de viáticos y pasajes para el desempeño de las comisiones que sean estrictamente necesarias para dar cumplimiento a los objetivos, programas y

[13] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.
[14] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

funciones conferidas al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, en términos de las disposiciones que al efecto emita la CFE.

CAMBIO DE RESIDENCIA Y COMISIONES LABORALES

ARTÍCULO 52[15]. Cuando la CFE requiera cambiar de residencia a su Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, otorgará lo que corresponda a 100 días de viáticos y validar o autorizar las condiciones relativas, entre las que se incluirán para ellos y sus familiares las siguientes:

I. Gastos de transporte tanto a la ida como al regreso.

II. Gastos de alimentación y hospedaje que se requieran conforme a lo establecido en la normatividad aplicable emitida por la CFE.

III. Gastos de transporte del menaje de casa por medios idóneos. La CFE en caso de considerarlo necesario, podrá contratar por su cuenta los seguros respectivos.

IV. El servicio médico que necesiten.

Si hubiere cambio de la cuota de viáticos se cubrirán las diferencias respectivas. En todos los casos, los cambios de residencia deberán ser solicitados por escrito y estar debidamente justificados.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que con motivo de sus labores requiera salir de su lugar de residencia por un lapso mayor de veinticuatro horas, recibirá, además de sus salarios, los viáticos respectivos, en el entendido de que se pagarán completos tanto el día de salida como el día de regreso, así como el importe de sus pasajes de ida y vuelta en transporte terrestre. Cuando la distancia a recorrer exceda de 500 kilómetros del lugar de residencia, el transporte se hará preferentemente por vía aérea. Igualmente, en aquellos lugares donde existan vuelos comerciales regulares, aun cuando la distancia sea menor.

Las comisiones laborales con el pago de viáticos se concederán hasta por un máximo de 190 días naturales improrrogables en un año. Concluida la comisión laboral el trabajador de Mando Medio y Operativo deberá reincorporarse para continuar con el desempeño de sus actividades en su centro de trabajo de adscripción.

De manera excepcional y por causa debidamente justificada, se podrá autorizar la prórroga de las comisiones laborales por el tiempo que se determine o por la ejecución de la actividad que lo requiera.

Tratándose de viajes internacionales, los mismos se realizarán de ser posible en líneas aéreas mexicanas y, en todo caso, en clase económica.

Al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que se le pague viáticos, no tendrá derecho a percibir pago de alimentos.

Si el tiempo de los trabajos en un lugar diverso al de residencia del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo destinados a realizarlos, excediese de cuatro meses, dicho personal tendrá derecho a requerir de la CFE el traslado de sus familiares, a donde están trabajando.

[15] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

Cuando la CFE directamente suministre alojamiento y alimentación adecuados, en los términos del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, no estará obligada a cubrir los viáticos establecidos; pero restituirá al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo comisionado, los gastos que comprueben por lavado de ropa, pasajes y los demás relacionados directamente con su estancia.

Las cantidades que por concepto de viáticos o gastos complementarios se establecen, podrán reducirse hasta en un 25% cuando la CFE solamente proporcione alojamiento adecuado al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo comisionado.

Dada la naturaleza de los trabajos de las brigadas, éstas no tendrán lugar fijo de residencia; por lo tanto, cuando por necesidades del servicio se requiera el traslado de las brigadas, de un lugar a otro, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, deberá proceder a trasladarse al lugar que señale como nueva residencia de las brigadas, corriendo a cargo de la CFE los gastos que hayan de erogarse al respecto, incluyendo los que origine del transporte de sus familiares. Si el costo de la vida en el nuevo lugar de residencia así lo amerita, la CFE, en caso de considerarlo justificado, podrá otorgar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo una compensación en efectivo, tomando en cuenta las condiciones especiales de la zona de que se trate, y la situación económica de la CFE, aclarando que si dicha compensación fuere autorizada, no formará parte integrante del salario.

La cuantía de las cuotas de viáticos que se cubrirán al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo comisionado, será de conformidad con los términos y condiciones que establezca la CFE.

CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 53. La CFE podrá, de acuerdo con las necesidades del servicio, ordenar el cambio de adscripción del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de un Centro de Trabajo a otro distinto, a fin de realizar actividades iguales o similares a las de origen o para ejecutar otras que sean compatibles con su profesión o especialidad.

CONDICIONES PARA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 54. En los casos de cambio de adscripción, la CFE dará aviso por escrito al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo con 8 días hábiles de anticipación. En los casos que se determine un traslado de manera permanente a otro Centro de Trabajo, se le podrán cubrir los pasajes de primera clase en el medio ordinario de transporte terrestre o clase turista en transporte aéreo, así como gastos de viaje durante el traslado de su cónyuge e hijos de conformidad con las disposiciones y tarifas establecidas por la CFE.

Al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que sea trasladado de manera permanente, se le podrán conceder los días laborables necesarios para los preparativos de viaje y se le pagará los gastos de transporte, menaje de casa, así como una compensación por los gastos que erogue en la instalación de su nuevo domicilio, en términos de lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable que para tal efecto emita la CFE.

COMISIONES

ARTÍCULO 55. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá ser movilizado de manera temporal, cuando así se lo requiera la CFE, a distinto Centro de Trabajo de aquél al que se encuentre adscrito, para realizar actividades compatibles con su categoría y con la naturaleza de sus funciones regulares y/o de su preparación y experiencia.

Las comisiones para desempeñarse en el país o en el extranjero, así como la duración de las mismas, se regirán por la normatividad interna vigente en la materia para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo.

La comisión a desempeñar en el extranjero no modifica de ninguna manera la relación laboral celebrada en territorio nacional, en términos de la Ley Federal del Trabajo y del presente Reglamento.

Por ningún motivo se considerará como una relación laboral diferente a la que le da origen, la comisión que refiere el párrafo anterior.

OBLIGATORIEDAD DE LA MOVILIZACIÓN

ARTÍCULO 56. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo está obligado a acatar la orden de movilización definitiva o temporal, así como las comisiones administrativas que se le asignen.

HABITACIONES

ARTÍCULO 57. La CFE podrá proporcionar gratuitamente al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo las habitaciones que deban ocupar y las que en el futuro se construyan, por lo que, en su caso, es obligación del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo mantenerlas en todo momento limpias, en condiciones de comodidad, seguridad e higiene. Asimismo, podrá proporcionar, en términos de lo que establezca para tal efecto la CFE, habitaciones en los colectivos de sus campamentos, o en su caso, casas hasta por el número de las existentes en cada uno de sus campamentos. De no disponer de colectivos o casas, se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable por cambio de residencia y viáticos que corresponda.

CAPÍTULO III
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

ARTÍCULO 58. La CFE formulará y establecerá los planes y programas para la capacitación, el adiestramiento y el desarrollo de su Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, con base en las necesidades de las áreas y centros de trabajo, ajustándolos a los planes de negocios, a los objetivos estratégicos, a sus prioridades y a la disponibilidad presupuestal, así como a los requerimientos de los planes de carrera y a la formación de los cuadros de reemplazo, con sujeción a la normatividad aplicable.

La capacitación, el adiestramiento y el desarrollo del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, estarán orientados a incrementar la productividad y generar valor económico.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que haya aprobado satisfactoriamente los exámenes de capacitación y adiestramiento, tendrá derecho a que se les expida la Constancia de Competencias o Habilidades, la cual acreditará que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo realizó y aprobó el respectivo curso.

TÍTULO QUINTO
DE LA PREVISIÓN SOCIAL
CAPÍTULO I
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDO MEDIO Y OPERATIVO EN SEGURIDAD Y SALUD

ARTÍCULO 59. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, deberá observar y aplicar la normatividad interna en materia de seguridad, salud y protección, así como las medidas preventivas de riesgos de trabajo que establezca la CFE para la preservación de la integridad física del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, instalaciones y equipos, así como las disposiciones que, en materia de seguridad, higiene y protección, expidan las autoridades respectivas.

OBLIGACIONES DE CFE EN SEGURIDAD Y SALUD

ARTÍCULO 60. La CFE deberá proporcionar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, los equipos e implementos de seguridad que se establezcan en los reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, en términos de lo establecido en el artículo 475 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo deberá usar los medios de protección que le sean proporcionados por la CFE durante su permanencia en las instalaciones.

CAPÍTULO II
SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ARTÍCULO 61. La CFE convino con el IMSS las condiciones y obligaciones que garanticen la atención y servicio del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de la CFE para que invariablemente cuenten con las instalaciones hospitalarias, clínicas, puestos de fábrica, laboratorios, médicos y personal para estos efectos.

Con motivo de la incorporación al IMSS, operará la sustitución de obligaciones de acuerdo con lo siguiente:

I. En los casos en que el IMSS no haya prestado los servicios a que está obligado, los difiera sin causa médica justificada o su otorgamiento sea deficiente, previa la comprobación respectiva que los asesores médicos de la CFE hagan del diferimiento, omisión o deficiencia del IMSS, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y sus beneficiarios podrán obtener servicios equivalentes con médicos o Instituciones particulares, siendo responsable la CFE de cubrir los gastos relativos.

II. En los supuestos establecidos en la fracción anterior, la CFE reembolsará al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo afectado, el importe de los gastos médicos erogados por los servicios médicos particulares, de conformidad con lo siguiente:

1. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o sus beneficiarios deberán acudir en primera instancia al IMSS, y en caso de que éste no preste los servicios a que está obligado, los difiera, exista deficiencia en los mismos, o no cuente con servicios propios o subrogados, podrán solicitar atención médica particular. En casos de urgencia médica o emergencia, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y sus familiares con derecho podrán obtener directamente la atención de los médicos e instituciones más accesibles y la CFE les restituirá los gastos que se hayan generado, previa comprobación.

2. En cualquiera de los casos mencionados, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o algún familiar deberá dar aviso dentro de los 10 días siguientes de la omisión o deficiencia en los servicios del IMSS al responsable del área administrativa–laboral del Centro de Trabajo correspondiente.

3. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo deberá presentar la solicitud de reembolso de gastos médicos particulares, al área administrativo- laboral de su Centro de Trabajo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que los efectúe, adjuntando a la misma el certificado médico de la institución particular que prestó el servicio y los recibos de honorarios y facturas que amparen las cantidades erogadas, mismos que deberán expedirse a favor de la CFE, así como los archivos PDF, XML y constancia de situación fiscal del emisor cuando se trate de persona física.

4. Al presentarse dicha solicitud, se levantará el acta correspondiente con la intervención del responsable del área administrativo –laboral, en la que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo en activo, jubilado o familiar derechohabiente afectado, manifieste bajo protesta de decir verdad una narración detallada de la omisión o deficiencia en que incurrió el IMSS, a efecto de que la CFE inicie el procedimiento de reembolso correspondiente.

5. Una vez cumplimentados los numerales anteriores, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo activo o jubilado deberá llenar el formulario de reembolso correspondiente en caso de que proceda, a quien se le hará entrega de contra recibo de pago, dentro de los 20 días hábiles siguientes y en el caso de medicamento y fórmula materna o infantil dentro de los 10 días hábiles.

6. En caso de no dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el procedimiento de reembolso del "Compendio de Convenios Bipartitos y Tripartitos", la CFE, a través de sus representantes médicos, tendrá la facultad para determinar la procedencia o improcedencia del reembolso, previa revisión con los asesores médicos de la CFE.

7. En todo momento, la CFE será la responsable de gestionar el reembolso correspondiente ante el IMSS y, en su caso, llevar a cabo las acciones legales correspondientes.

8. En casos excepcionales o de notorio incumplimiento al procedimiento, cuando la CFE haya efectuado el reembolso, se procederá a aplicar el descuento correspondiente para recuperar los recursos pagados indebidamente.

III. Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo tenga derecho, de conformidad con las disposiciones establecidas por la CFE y con la Ley del Seguro Social, a disfrutar de licencias médicas con goce de salario, la CFE les pagará directa e íntegramente su salario, con excepción de los incentivos de reconocimiento por desempeño, a la puntualidad y constancia, y el grupal, tendrán derecho a recuperar lo correspondiente a los subsidios que otorgue el IMSS, a cuyo efecto el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo deberá entregar a la CFE los documentos que en su caso les expida dicho Instituto.

IV. Las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social a favor del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, en los casos de riesgos no profesionales, así como las pensiones de invalidez y vida, sustituirán en la proporción respectiva a las correspondientes del presente Reglamento cuando la coincidencia ocurra durante la vigencia de la relación de trabajo.

Las prestaciones generadas por riesgos de trabajo que debe cubrir el IMSS de conformidad con la Ley del Seguro Social, serán equiparables a las indemnizaciones que otorga la Ley Federal del Trabajo. Como el pago de las pensiones o indemnizaciones que otorga el IMSS en los casos de riesgos de trabajo, así como el de las pensiones de invalidez y vida son intransferibles, el Personal de Confianza

de Mando Medio y Operativo o sus beneficiarios y jubilados con derecho a ellas, lo recibirán directamente del IMSS. En consecuencia, la CFE cubrirá al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o a sus beneficiarios y jubilados, según corresponda, en efectivo, la diferencia entre el monto total de las percepciones que le correspondan conforme a las disposiciones que para tal efecto establezca la CFE, y el importe de las indemnizaciones o pensiones establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

V. En relación con las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social a favor de los beneficiarios del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, por muerte en los casos de riesgo no profesional y en cualquier caso, los gastos funerarios, los recibirán quienes para tal efecto haya designado el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o aquellos que tengan derecho de percibirlas, independientemente de las prestaciones que les corresponden en los términos de las disposiciones que establezca la CFE.

VI. La CFE pagará al IMSS las cuotas que corresponden al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, en los términos de la Ley del Seguro Social.

Las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social adicionales a las consignadas en el presente Reglamento o que no se contemplen en éste, serán solicitadas y obtenidas directamente del IMSS por el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o sus beneficiarios.

La CFE podrá promover y obtener la subrogación de servicios a que haya lugar, en los casos en que se considere necesario o conveniente la prestación por terceros. Asimismo, podrá gestionar con el IMSS el establecimiento de clínicas para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y sus familiares.

FHSSTE

ARTÍCULO 62. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá acceder al Fondo de la Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas para el otorgamiento de financiamiento para la adquisición, construcción, remodelación, ampliación o reparación de casas-habitación y liberación de gravámenes hipotecarios constituidos sobre casas adquiridas por el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo.

Su funcionamiento se regirá por las disposiciones que para tal efecto se emitan, siendo independiente del Fondo previsto para trabajadores sindicalizados, buscando reducir al máximo los plazos para su otorgamiento.

La cantidad destinada a la constitución y funcionamiento del fondo será la que establezca la CFE, más las recuperaciones de los créditos.

Los créditos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento se regirán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su autorización.

Los créditos que se otorguen al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo para cumplir los propósitos del Fondo, no forman parte de la integración del salario que se establece en el presente Reglamento.

CAPÍTULO III
RIESGOS PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES

PRESTACIONES POR RIESGOS DE TRABAJO

ARTÍCULO 63. El presente artículo da por reproducido el Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo, con las siguientes modalidades:

I. INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES:

a. Muerte.- Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo fallezca a causa de riesgo de trabajo, la CFE pagará a las personas físicas que legalmente tengan derecho, una indemnización equivalente al importe de 5,000 días de salario que perciba el trabajador o trabajadora al ocurrirle el riesgo si la muerte es inmediata, o si es posterior, incrementado con los aumentos que correspondan al Puesto que desempeñaba y además una compensación de 30 días de dicho salario por cada año de servicios prestados. Son legítimos beneficiarios de esta indemnización los señalados en la carta de designación de beneficiarios que suscriba el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo para tal efecto, en apego estricto a lo establecido en los Artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo.

Para el caso del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo objeto de desapariciones que cuenten con una "Declaración Especial de Ausencia" y hayan transcurrido cinco años, en términos del artículo 26 de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y 133 fracción XVI de la Ley Federal del Trabajo, se tendrá por terminada la relación de trabajo y los beneficiarios designados por el trabajador o trabajadora desaparecido tendrán derecho a la compensación prevista en el presente artículo.

Adicionalmente la CFE entregará el importe que se establezca en el Anexo Económico del presente Reglamento para gastos funerarios.

Cuando un trabajador sea enviado fuera de su lugar de adscripción y éste fallezca, será restituido a su lugar de origen y los gastos correspondientes correrán por cuenta de la CFE.

b. Incapacidad Total Permanente.- Cuando resulte al trabajador o trabajadora una incapacidad total permanente por riesgo de trabajo, la CFE pagará una indemnización equivalente al importe de 1,640 días de salario que percibía al ocurrirle el riesgo, incrementado con los aumentos que correspondan al Puesto que desempeñaba desde la fecha del riesgo a la del pago de la indemnización, más una compensación de 25 días del mismo salario, por cada año de servicios prestados.

El personal con incapacidad total permanente podrá elegir entre la indemnización y la compensación establecidas en este inciso o la jubilación con el 100% de su salario más las prestaciones adicionales que establece el artículo 69, Apartado Primero, del presente ordenamiento, cuando le resulte aplicable, en cuyo caso la jubilación sustituirá a la indemnización y a la compensación aludidas.

c. Incapacidad Parcial Permanente.- Cuando el riesgo de trabajo produzca incapacidad parcial permanente, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo afectado recibirá de la CFE la indemnización calculada sobre la base de 1,640 días de salario que percibía el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo al momento de sufrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se declare su incapacidad permanente, mediante dictamen definitivo, y se determine la indemnización a que tenga derecho conforme a la tabla de valuación de la Ley Federal del Trabajo, y de conformidad con lo que se establezca en los lineamientos aplicables, la CFE efectuará el pago en forma expedita.

En caso de que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo afectado no pueda continuar desempeñando las labores del Puesto que ocupaba al ocurrirle el riesgo, la CFE lo reacomodará en un

Puesto compatible con sus aptitudes, respetándole el salario correspondiente al Puesto ocupado en la fecha del riesgo y sin descuento alguno de la indemnización que le corresponda.

Si el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo no acepta su reacomodo, tendrá derecho sin perjuicio de su indemnización a ser jubilado con el porcentaje que corresponda a su antigüedad, excepto si tiene menos de 10 años de servicios, caso en que además de la indemnización por el riesgo, recibirá el pago de 25 días de salario por cada año de servicios prestados.

En cualquier caso de incapacidad parcial permanente derivada de riesgo de trabajo, la CFE podrá exigir del IMSS o practicar directamente o por terceros, todos los exámenes médicos y de laboratorio que sean necesarios, para determinar con precisión si el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo afectado puede o no continuar desempeñando las labores correspondientes al Puesto ocupado al ocurrir el riesgo, efectuando para tal efecto revisiones periódicas; para lo cual no podrá exceder más de 30 días entre la fecha de recepción del dictamen originalmente emitido por el IMSS en el área correspondiente de la CFE y el que lo confirme o modifique. Pasado dicho término sin que hubiere modificación sustentada por dictamen médico, se aplicará el emitido originalmente por el IMSS en apego a lo establecido en el presente Reglamento.

Si con motivo de su enfermedad, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo afectado con una incapacidad permanente parcial no pudiese desempeñar las labores de su Puesto, pero sí las de algún otro, la CFE podrá reacomodar en el que resulte compatible con sus aptitudes físicas, conforme a su capacidad residual certificada médicamente, sin perjuicio de la indemnización correspondiente. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá manifestar su negativa ante dicho reacomodo, por lo que se procederá a dar por terminada la relación de trabajo, caso en el que además de la indemnización por el riesgo, recibirá el pago de 25 días de salario por cada año de servicios prestados, si tiene menos de 10 años de antigüedad y de 35 días de salario por cada año de servicios prestados si su antigüedad es de 10 años o más.

En los casos de muerte o separación, se cubrirá al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o a sus beneficiarios legales, además de los conceptos establecidos, el importe de 25 días de salario por cada año de servicios prestados, por concepto de prima legal de antigüedad.

II.- SALARIOS, PRESTACIONES Y ATENCIÓN:

En los casos de riesgos de trabajo, la CFE proporcionará, en cuanto a salarios, prestaciones y atención al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo lo siguiente:

a. El pago íntegro del salario correspondiente al Puesto que estén desempeñando al sufrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan a dicho Puesto, hasta que los afectados queden rehabilitados y aptos para el trabajo o hasta que se liquiden las indemnizaciones y compensaciones que se establecen en el presente artículo o, en su caso, sean jubilados.

Es obligación del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo concluir los trámites médicos–administrativos necesarios ante el IMSS, en los casos de probable riesgo de trabajo.

Todos los servicios médicos y medicinas que se requieran, incluyendo los servicios de cirujano, psiquiatra y demás especialistas que se necesiten hasta lograr su total rehabilitación, entendiéndose que los tratamientos incluirán aparatos de prótesis, órtesis, ortopedia, miembros artificiales, cirugía plástica y reconstructiva, trasplantes, camas ortopédicas, sillas de ruedas, andaderas, muletas, rehabilitación y en general, todos los medios, equipo y terapéutica médica de calidad, que se requieran

para la recuperación de su salud, cuyo otorgamiento será de conformidad con las disposiciones que establezca la CFE.

Para determinar la procedencia de lo establecido en el presente inciso, se deberá acreditar mediante el dictamen correspondiente emitido por un médico especialista perteneciente a una institución de salud pública.

b. Los medios adecuados y sufragar los gastos necesarios para el traslado de los afectados a hospitales de primer, segundo o tercer nivel o centros de rehabilitación física y mental para su debida atención, cuando en el lugar donde ocurrió el riesgo no haya alguna de las características mencionadas. Las personas que detecten el riesgo, podrán solicitar y obtener servicios médicos y hospitalarios de urgencia médica, para el personal, por cuenta de la CFE, quedando posteriormente los afectados al cuidado de los servicios médicos del IMSS.

c. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que sea víctima de algún riesgo de trabajo, cuando lo solicite, podrá ser atendido en su hogar, previa determinación por parte de los de los médicos de la CFE.

d. La CFE deberá garantizar la vigilancia a la salud a través de la práctica de exámenes médicos periódicos a todo el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, que por sus labores sea considerado ocupacionalmente expuesto.

RIESGOS NO PROFESIONALES

ARTÍCULO 64[16]. Se entenderá por riesgos no profesionales los accidentes, enfermedades y en general las alteraciones de la salud física o mental que sufra el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, originados por causas ajenas a su trabajo.

En los casos de riesgos no profesionales, la CFE proporcionará, en cuanto a salarios, prestaciones y atención al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo lo siguiente:

I. SALARIOS, PRESTACIONES Y ATENCIÓN.

a. Licencia para no laborar, con pago de salario integro, hasta por 200 días y transcurrido este período, si el tratamiento médico lo amerita, se prorrogará la licencia hasta por 165 días más, sin pago de salario, que no reducirán la antigüedad del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo;

b. En caso que el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo afectado no pueda regresar a sus labores después de transcurrida la licencia sin pago de salario, se suspenderá la relación de trabajo, sin responsabilidad para la CFE, reanudándose al recuperar las aptitudes requeridas para el desempeño de su Puesto, excepto si le resultare un estado de invalidez que le impida desempeñarlo, en cuyo caso se aplicará en su favor lo establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones que establezca la CFE;

c. Atención médica y medicinas al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo durante un plazo máximo de 52 semanas para la misma enfermedad, siempre que se hubieren utilizado en forma continua las licencias con y sin pago de salario; si la enfermedad no impide su asistencia al trabajo, no se limitará dicha atención en cuanto a tiempo.

[16] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

La atención médica y medicinas comprenderá específicamente los siguientes aspectos:

1. Consulta médica general y de especialistas que se requieran incluyéndose psiquiatras y en su caso, grupos de apoyo;

2. Todos los medicamentos necesarios;

3. Análisis clínicos, radiológicos y de gabinete, cuando a juicio de los médicos generales o especialistas se requieran;

4. Tratamiento de cirugía menor, ambulatoria y enfermería que comprenderá en general toda clase de inyecciones, transfusiones, curaciones e intervenciones que no requieran anestesia general o sala quirúrgica y hospitalización;

5. Intervenciones quirúrgicas necesarias y material de osteosíntesis, incluyéndose trasplantes y cirugía de rehabilitación y reconstructiva, con excepción de la cirugía plástica;

6. Asistencia dental que comprenderá tratamiento médico quirúrgico de padecimientos de la encía, labios, paladar, maxilares y dientes, guardas oclusales, profilaxis bucal, obturaciones de cemento, porcelana o amalgama de plata y tratamiento de endodoncias. Cuando el padecimiento sea de origen traumático prótesis dental y maxilares;

7. Cristales graduados o micas, cuando sean prescritos por oftalmólogo y/u optometrista del IMSS, así como armazones cuyo costo no exceda del importe establecido en el Anexo Económico del presente Reglamento. Los períodos para el otorgamiento de esta prestación se establecerán en el Reglamento Interior de Trabajo.

La CFE proporcionará lentes intraoculares y, cuando por necesidad post- operatoria se requieran lentes de contacto, así como lentes especiales cuando por prescripción del oftalmólogo del IMSS el paciente lo requiera;

8. Servicio de ginecología y obstetricia.- Las trabajadoras de confianza disfrutarán de licencia con pago de salario íntegro por 12 semanas, que se iniciará antes o después del parto, según convenga a la salud de la trabajadora y que podrá ampliarse anticipándose o prorrogándose por el tiempo necesario a juicio del ginecólogo u obstetra que le preste atención. Además, en el postparto se le proporcionará ayuda para lactancia hasta por seis meses, a partir de que se incorpore a laborar y una canastilla en caso de que el IMSS no se la proporcione, cuyo contenido y calidad sean iguales a los que proporciona dicho Instituto.

9. Aparatos, muletas, calzado y dispositivos de prótesis y órtesis de ortopedia necesarios a juicio del especialista del IMSS.

10. Endoprótesis, prótesis y marcapasos, así como equipo y tratamiento que se requiera, que no sea proporcionado por el IMSS y siempre bajo prescripción de médicos especialistas institucionales.

11. Auxiliares auditivos digitales. En caso necesario y previo dictamen del IMSS, así como la validación del médico de la CFE, mismo que podrá ser renovado a solicitud del trabajador o trabajadora, previa autorización de la CFE.

La CFE podrá autorizar implantes cocleares en beneficiarios hijos, prescritos por especialistas del IMSS y que tengan hipoacusia neurosensorial profunda, previo dictamen del IMSS y validación de la CFE.

En caso de discrepancias, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o la CFE podrán solicitar la opinión de alguna Institución Médica Especializada de reconocido prestigio, cuyo dictamen será inapelable.

12. Hospitalización en instituciones médicas de primer, segundo o tercer nivel, incluyendo servicios de rehabilitación física y mental, con todos los servicios y por el tiempo necesario, que no excederá de un año para la misma enfermedad.

13. Tratamiento en rehabilitación de adicciones por una sola ocasión, durante un plazo máximo de 6 meses, y en los términos de las reglas que establezca la CFE.

Los servicios médicos, equipos y medicamentos deberán ser prescritos por un médico especialista del IMSS o de institución de salud pública competente.

II. COMPENSACIONES POR TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

a. Muerte: Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo fallezca por cualquier causa, con excepción hecha de riesgos de trabajo, una vez acreditado mediante el acta de defunción original, la CFE entregará a los beneficiarios que hubieran designado con tal carácter en las cartas de designación que se suscriban por duplicado, el importe de 30 días de salario por cada año de servicios prestados.

Las cartas de designación que deberá suscribir el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, serán distribuidas entre el trabajador o trabajadora interesado y la CFE, la cual deberá ser integrada en el expediente personal del trabajador o trabajadora. Cuando en la designación de beneficiarios no se hubiera establecido porcentaje en el caso de establecer varios beneficiarios, la compensación les será repartida en partes iguales.

A falta de las cartas de designación el pago se hará a las personas que la autoridad laboral competente designe como dependientes económicos del fallecido.

Además de la compensación establecida en el presente artículo, la CFE entregará a la persona o personas establecidas en la carta de designación de beneficiarios, el importe que se establezca en el Anexo Económico del presente Reglamento para gastos funerarios.

Si los gastos funerarios se sufragan por persona distinta a la designada por el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo fallecido, previa comprobación con la documentación que cumpla los requisitos fiscales a nombre de la CFE, se les cubrirá la mitad del importe autorizado en el Anexo Económico del presente Reglamento y el resto se reservará para entregarlo a los beneficiarios designados por el trabajador o trabajadora o por la autoridad laboral competente.

b. Incapacidad para el Trabajo: Al quedar separado el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de sus labores, por un dictamen médico provisional o definitivo, derivado de riesgo no profesional, la CFE entregará el importe de 100 días de salario, si su antigüedad es de 1 a 3 años; 30 días de salario por cada año de servicios, si su antigüedad es de más de 3 años y hasta 10 años, y 35 días de salario por cada año de servicios prestados, si su antigüedad es de más de 10 años.

Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo con incapacidad permanente proveniente de riesgo no profesional, esté imposibilitado para reanudar sus labores y tenga diez años o más de servicios y le sea aplicable el Apartado Primero del artículo 69 podrá optar entre la compensación establecida en el presente inciso o la jubilación correspondiente, la que le será concedida en los términos de lo establecido en el presente Reglamento, siempre y cuando dicha incapacidad, certificada médicamente, no le permita desempeñar las labores inherentes a su Puesto ni las de otro en el que pueda ser reubicado de acuerdo con sus aptitudes y capacidad residual para el trabajo y en el que le será respetado su salario.

No tendrá derecho a optar por la jubilación el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo con incapacidad permanente para el trabajo, cuando dicha incapacidad se hubiese originado por alcoholismo o drogadicción, casos en los cuales se dará por terminada la relación laboral, mediante el pago de la compensación establecida en el presente artículo.

En todos los casos establecidos, se cubrirá al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o a sus beneficiarios designados, además de los conceptos señalados, el importe de 25 días de salario por cada año de servicios prestados, por concepto de prima legal de antigüedad.

c. Trabajadores desaparecidos: cuando se cuente con una Declaración Especial de Ausencia y hayan transcurrido cinco años, en términos del artículo 26 de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y 133 fracción XVI de la Ley Federal del Trabajo, se tendrá por terminada la relación de trabajo y los beneficiarios designados por el trabajador desaparecido tendrán derecho a la compensación prevista en la fracción II de este artículo, la cual no estará sujeta a término prescriptivo.

III. AVISOS DE RIESGOS NO PROFESIONALES:

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que sufra un riesgo no profesional cuyas consecuencias le impidan presentarse al desempeño de sus labores, deberá avisar oportunamente a la CFE directamente o por conducto de un familiar o persona debidamente acreditada, indicando el sitio en el que se encuentre para ser atendido. El aviso justificará la falta o faltas relativas. En caso de fuerza mayor acreditada, se justificarán las faltas aún sin aviso, el que se dará al desaparecer aquella.

ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIARES

ARTÍCULO 65. La CFE otorgará a través del IMSS atención médica a los familiares del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de conformidad con lo establecido en el artículo 64, fracción I, inciso c), del presente Reglamento en favor del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, la cónyuge o concubina del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo tendrá derecho a la atención completa en caso de maternidad.

Para efectos del presente artículo, se entiende por familiares del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo; el cónyuge; concubina o concubinario; hijos, hasta los 16 años, o 25 años siempre y cuando acrediten estar estudiando, y de manera permanente a aquellos que tengan alguna discapacidad, si es soltero o soltera, a sus padres y hermanos menores de 16 años y que dependan económicamente de ellos o tengan alguna discapacidad para trabajar y que no sean beneficiarios de esta prestación por parte de otra empresa o dependencia. La concurrencia de estos requisitos deberá ser acreditada por el trabajador o trabajadora.

Los familiares del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo con derecho a servicio médico y medicinas, lo recibirán en el lugar en que se encuentren, aun cuando sea distinto al de su residencia.

Los familiares a que se refiere el presente artículo, tendrán derecho a disfrutar de atención médica en los términos establecidos, hasta por un año contado desde la fecha del fallecimiento del trabajador o trabajadora.

Para el caso de Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que tenga la calidad de persona desaparecida, se aplicará lo dispuesto por el artículo 109 Bis de la Ley del Seguro Social.

SERVICIOS DE SALUD

ARTÍCULO 66. La CFE deberá proporcionar la atención a que se refieren los artículos relativos a los riesgos de trabajo, riesgos no profesionales y atención médica a familiares, en los lugares donde no opera el IMSS, supliendo las deficiencias de dicho Instituto y prestará los servicios establecidos en el presente Reglamento de manera adicional a los que se establecen en la Ley del Seguro Social, de conformidad con lo siguiente:

I. La CFE, en términos de las disposiciones que establezca internamente, fijará el número y calidad de los médicos, sanatorios, hospitales, centros de rehabilitación y farmacias, cuyos servicios sean necesarios en cada lugar, para que la atención sea eficaz y oportuna.

II. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y sus familiares con derecho, podrán obtener del médico de la CFE que funcione en los centros de trabajo, las órdenes para la atención que requieran, cuyo costo total será cubierto por la CFE.

III. En casos de urgencia médica, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y sus familiares con derecho, podrán obtener directamente la atención de los médicos e instituciones más accesibles. La CFE, previa comprobación documental que cumpla con los requisitos fiscales a favor de la misma, con excepción de los lugares en donde no se cuente con la posibilidad de expedirlos, restituirá los gastos que se hayan causado, previo análisis y autorización correspondiente.

IV. Previa autorización se podrán pagar los gastos de transporte, alimentación y hospedaje, conforme a lo establecido en las disposiciones previstas para tal efecto, cuando por urgencia médica o emergencia a juicio del médico de la CFE y en coordinación con el área administrativa correspondiente, sea necesario que el enfermo o parturienta tengan que trasladarse a lugares en que existan los medios para la debida atención. En casos de urgencia médica o emergencia y cuando el médico de la CFE lo autorice, se cubrirán dichos gastos a un acompañante del enfermo o parturienta.

En lo que a viáticos se refiere, a los niños menores de 30 meses, la CFE podrá autorizar como complemento de alimentación abláctica lo establecido en el Anexo Económico del presente Reglamento y no tendrán derecho a viáticos.

V. En los casos de emergencia sanitaria, epidemias o pandemias, declarada por autoridad competente, se proporcionará de inmediato los servicios de prevención y promoción a la salud adecuados y si existe deficiencia en tales servicios, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá obtenerlos directamente, de conformidad con las disposiciones establecidas por la CFE.

VI. En los casos de riñas comprobadas, la CFE podrá descontar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo el importe de la atención médica proporcionada a ellos o a sus familiares.

VII. Los médicos de la CFE extenderán certificados médicos al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o a sus familiares, según corresponda, en que se determine lo siguiente:

a. El diagnóstico del padecimiento y su origen, precisando si es riesgo de trabajo o no profesional y si hay incapacidad para el desempeño de las labores.

b. Si ha desaparecido o controlado el padecimiento y el trabajador o trabajadora pueda reanudar sus labores.

c. De calificación del grado de incapacidad que el padecimiento o riesgo ha producido definitivamente, determinando si tal incapacidad impide al trabajador o trabajadora desempeñar sus labores.

d. De embarazo y fecha probable de parto.

e. De defunción, consignando las causas que produjeron la muerte y, en su caso, los datos que se determinaron mediante la autopsia.

f. Los médicos de la CFE extenderán certificados de salud al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o a sus familiares, previa solicitud a su clínica correspondiente.

Las certificaciones comprenderán los datos adicionales que se requieran, a juicio del médico y los datos específicos sobre las cuestiones respecto de las cuales le sea pedida opinión por la CFE o los interesados.

Los certificados deberán extenderse en número suficiente para que se entregue un tanto a los interesados y otro a la CFE.

Si el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo o sus beneficiarios, no estuvieran conformes con las certificaciones y si hubiere discrepancia, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, los interesados o la CFE podrán nombrar un médico tercero en discordia, o en su caso, el médico tercero en discordia podrá ser nombrado, a solicitud de las partes, por las autoridades laborales competentes.

El dictamen del médico tercero en discordia se tendrá por definitivo. Los honorarios y gastos por las certificaciones a que se refiere esta fracción, deberán ser cubiertos por la parte que pierda.

TÍTULO SEXTO
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

ARTÍCULO 67. Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo sea privado de su libertad por cualquier autoridad y dicha privación se origine por causas relacionadas con el desempeño de sus labores, la CFE hará las gestiones necesarias para que se recupere la libertad de los afectados y los defenderá eficientemente ante las autoridades que corresponda, y les cubrirá sus salarios y prestaciones cual si hubieran desempeñado normalmente sus labores. Si aclarados los hechos resultare probado que la privación de la libertad provino de causas ajenas a las labores, la CFE descontará los salarios que por tal motivo les hubiere pagado e iniciará los procedimientos laborales y administrativos que correspondan, así como para recuperar los gastos en que hubiera incurrido la CFE con motivo de la defensa jurídica realizada, en estos casos los descuentos que se realicen deberán ajustarse a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.

Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo acredite que faltó a sus labores por ser privado de su libertad debido a alguna orden de aprehensión originada por el desempeño de su trabajo, la CFE tendrá por justificadas tales faltas y pagará salario íntegro durante los días que deje de trabajar

por tal motivo. En caso contrario, iniciará los procedimientos laborales y administrativos que correspondan.

La CFE responderá ante terceros por los daños y perjuicios motivados por actos del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo en el desempeño de su trabajo y pagará las primas que se requieran para que recuperen su libertad.

La responsabilidad de la CFE cesará si el trabajador o trabajadora se encuentra bajo el efecto de drogas enervantes o en estado de embriaguez, únicos casos en los que los daños que se causen a terceros o a bienes de la CFE, le podrán ser exigidos al trabajador o trabajadora, en los términos legales que corresponda.

Si las drogas las consumió o le fueron aplicadas por prescripción médica, quedará exceptuado de toda responsabilidad, siempre y cuando el trabajador o trabajadora lo haya hecho del conocimiento por escrito de su superior jerárquico, antes de iniciar su servicio, presentando la prescripción médica.

En todos los casos subsistirán las obligaciones de la CFE de oportuna y eficaz defensa jurídica y de pago de primas de fianza.

En caso de incumplimiento, la CFE responderá de los daños y perjuicios que se hubieren causado por la falta de asesoría jurídica en los términos de las disposiciones que establezca para tal efecto.

TÍTULO SÉPTIMO
MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO

MODIFICACIÓN O CREACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 68. Previo acuerdo del Consejo de Administración, la CFE podrá fijar mediante los instrumentos correspondientes y conforme a la normatividad aplicable, diferentes condiciones de trabajo, las que en ningún caso implicarán disminución de prestaciones o restricción de derechos, salvo para el caso de personal de nuevo ingreso, si así se determina.

La CFE podrá establecer beneficios, bonos, incentivos y cualquier otra prestación adicional, en efectivo o en especie, a las previstas en el presente Reglamento, con el objeto de promover el desarrollo, crecimiento y motivación del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo.

TÍTULO OCTAVO
JUBILACIONES

JUBILACIÓN

ARTÍCULO 69. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá ejercer su derecho a jubilación, de conformidad con lo siguiente:

APARTADO PRIMERO: El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que sea titular de una plaza con anterioridad al 18 de agosto de 2008, tendrá derecho a la jubilación en los términos siguientes:

I. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que hasta el 31 de diciembre de 2016 haya cumplido con las condiciones para jubilarse establecidas en la normatividad aplicable en los años 2014 – 2016, podrá optar por ejercer su derecho a la jubilación en los términos de las disposiciones vigentes en el bienio referido;

II. A partir del 1º de Mayo de 2020, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá solicitar y obtener su jubilación con el 100% del promedio del salario de los últimos cuatro años laborados en la CFE, siempre y cuando siendo hombre haya cumplido 25 años de servicios y 55 años de edad, o 30 años de servicios sin límite de edad; o bien, siendo mujer haya cumplido 25 años de servicios sin límite de edad.

III. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo tendrá derecho a la jubilación cuando físicamente se encuentre incapacitado permanentemente por cualquier causa y no pueda desempeñar las labores inherentes a su Puesto o a las de otro, respetando su salario y en los casos establecidos en el artículo 64, fracción I, inciso c), del presente Reglamento, de conformidad con la siguiente tabla:

AÑOS DE SERVICIO PORCENTAJE DE SALARIO

Hombres

Años de servicio en CFE	Porcentaje del salario diario tabulado
10	60
11	62
12	64
13	66
14	68
15 a 20	80
21	82
22	84
23	86
24	88
25	90
26	92
27	94
28	96
29	98
30	100

Mujeres[17]

Años de servicio en CFE	Porcentaje del salario diario tabulado
10	60
11	62
12	64
13	66
14	68
15 a 20	80
21	84
22	88
23	92
24	96
25	100

IV. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá presentar la solicitud de jubilación a la CFE con una anticipación mínima de 30 días hábiles a la fecha en que se cumple el tiempo para ejercer su derecho. En caso de que la jubilación solicitada no se otorgue por causas imputables a la CFE al cumplir con los requisitos establecidos, el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá recibir de manera retroactiva el importe de la jubilación correspondiente a partir de la fecha en que debió ser jubilado, independientemente de los salarios que perciba por seguir laborando. En los casos en los que se presente la solicitud correspondiente una vez cumplido el plazo para ejercer su derecho de jubilación, la CFE dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para resolver y notificar el dictamen correspondiente. Si por causas imputables a la CFE no se resolviera en el término establecido, la retroactividad operará a partir del vencimiento de dicho plazo.

[17] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento 2024.

Habiendo agotado la licencia con goce de salario por enfermedad y cumpla con los requisitos para ejercer su derecho de jubilación, continuará recibiendo su salario, en la inteligencia de que al dictaminarse médicamente su incapacidad por la CFE, o en su caso, se expida el certificado de invalidez por el IMSS, la jubilación tendrá efectos a partir de la fecha en que sea ratificada por la autoridad laboral competente;

V. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo jubilado tendrá derecho a recibir el servicio eléctrico en los términos establecidos en el artículo 38 del presente Reglamento. Asimismo, el jubilado y sus familiares tendrán derecho a recibir atención médica y medicinas en términos de los artículos 64 y 65 mientras subsista la pensión;

VI. En caso de fallecimiento en el periodo de los 3 años siguientes a la fecha de jubilación, la CFE continuará pagando el importe de la jubilación al dependiente económico designado que tenga derecho hasta completar el periodo indicado de 3 años;

VII. La CFE pagará a los beneficiarios debidamente acreditados del jubilado que fallezca, el equivalente a 40 días de la pensión jubilatoria que éste percibía por concepto de gastos funerarios, cantidad que no será inferior a $45,200.00 (Cuarenta y cinco mil doscientos 00/100MN), ni será disminuida por ningún concepto.

VIII. Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo cumpla con las condiciones para generar el derecho de solicitar la jubilación correspondiente, y opte por continuar laborando, podrá solicitar un anticipo de hasta el 80% del importe correspondiente a la prima legal de antigüedad, en la inteligencia de que cuando la CFE lo otorgue, únicamente tendrá derecho a que se le pague la diferencia de dicha prima legal y la que hubiere generado con posterioridad, cuando obtenga su jubilación. Las solicitudes de jubilación deberán ser atendidas de conformidad con la antigüedad del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y a la disponibilidad presupuestal;

IX. Las pensiones jubilatorias podrán incrementarse de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del ejercicio inmediato anterior;

X. Para el pago de las pensiones del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo jubilado y de quienes soliciten su derecho de jubilación al amparo de las disposiciones vigentes en el bienio 2014 –2016 que hayan reunido los requisitos para obtener su jubilación, se le otorgarán 45 días de su pensión por concepto de aguinaldo, en el entendido de que para estos efectos se calculará sobre la base de la pensión mensual que les corresponda. Para el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que se jubile posteriormente al bienio 2016 – 2018, en la integración del salario para el cálculo de las pensiones jubilatorias se considerará el número de días que goce por concepto de aguinaldo a la fecha de jubilación y no se le otorgará el beneficio adicional establecido en la presente fracción.

APARTADO SEGUNDO: El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que ingrese a prestar sus servicios a la CFE con posterioridad al 18 de agosto de 2008, o a los que la CFE les reconozca antigüedad a partir de esa fecha, serán considerados como Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de la Nueva Generación, quienes tendrán derecho a la jubilación de conformidad con lo siguiente:

Les será aplicable el nuevo sistema de jubilaciones con las aportaciones que se establecen en el presente apartado más el interés generado, con el que podrán ejercer su derecho para el retiro, quedando el tiempo de servicios de la siguiente manera: hombres, 25 años de servicios y 55 años de edad o 30 años de servicios sin límite de edad; y mujeres que cuenten con 25 años de servicios sin límite de edad.

La CFE, para el financiamiento del nuevo sistema de jubilaciones del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de la Nueva Generación, a fin de lograr las mejores condiciones posibles en cuanto a este beneficio se refiere, constituye un fondo de jubilaciones integrado de la siguiente forma:

I. La CFE y el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo realizarán las aportaciones que correspondan, de conformidad con el régimen obligatorio previsto por la Ley del Seguro Social.

II. Con independencia del importe que resulta de las aportaciones obligatorias establecidas en la Ley del Seguro Social, la CFE y el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo realizarán aportaciones obligatorias al Fondo de Jubilación (CIJUBILA), conforme al salario base de integración definido en las Reglas de Operación, equivalentes a lo siguiente[18]:

a. A la CFE le corresponde aportar el equivalente a un 15%[19], y

b. El personal podrá elegir en el mes de julio de cada año, aportar el 1.7%, 3.7% o el 6.7% al CIJUBILA, el cual permanecerá vigente durante un año. En caso de no haber elección, se establecerá como porcentaje de aportación el 1.7%[20].

Mientras subsista la relación laboral, el trabajador no podrá disponer, ni solicitar la devolución de las cantidades aportadas en su cuenta individual del CIJUBILA.

En caso de que el trabajador deje de pertenecer a CFE por cualquier causa y no cuente con una pensión jubilatoria, se le transferirán la totalidad de las aportaciones realizadas por la CFE y sus rendimientos netos, a la AFORE que haya elegido para efectos de sus aportaciones del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social.

En este caso, el trabajador podrá solicitar la devolución de sus aportaciones y sus rendimientos netos y en caso de no existir la solicitud, también estos recursos se le transferirán a la AFORE designada.

El trabajador que deje de laborar para CFE y que disfrute de una pensión jubilatoria, podrá solicitar la devolución de la totalidad de los recursos contenidos en la cuenta individual del CIJUBILA. En caso de no existir la solicitud del trabajador, sus aportaciones y rendimientos netos deberán transferirse a su AFORE.

III. Las aportaciones adicionales a que se refiere la fracción anterior, constituyen un Fondo de Jubilación, denominado Cuenta Individual de Jubilación (CIJUBILA) cuyo régimen de operación y de inversión se realizará en los términos que establezca la CFE y de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

IV. La Cuenta Individual de Jubilación (CIJUBILA) es un sistema creado y operado en términos de las disposiciones que para tal efecto emita la CFE, por lo que es independiente a lo dispuesto en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y su administración a través de las AFORES. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de Nueva Generación que se rija por el presente apartado, podrá obtener lo acumulado en la AFORE que elija y las prestaciones de retiro dispuestas por la Ley del Seguro Social, independientemente de su Cuenta Individual de Jubilación (CIJUBILA).

---

[18] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2022.
[19] Modificación vigente a partir del 01 mayo de 2024.
[20] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2022.

V. La CFE deberá incluir los recursos para efectuar la aportación adicional obligatoria en términos de lo dispuesto en el presente apartado. Los recursos aportados por la CFE al Fondo de Jubilación (CIJUBILA), serán propiedad del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de conformidad con las Reglas de Operación y demás disposiciones que emita la CFE, procurando los mejores rendimientos, estableciendo la individualización de las cantidades que a cada uno le correspondan, por lo que dichos recursos no podrán ser reintegrados a la CFE por razón de necesidad presupuestal, finanzas públicas o quiebra.

VI. El Fondo de Jubilación (CIJUBILA) se regirá por las Reglas de Operación que establezca la CFE y estará integrado por las aportaciones del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo y de la CFE a las Cuentas Individuales (CIJUBILA), así como por los rendimientos que produzcan las inversiones de las mismas.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo jubilado que se rija por el Apartado Segundo, tendrá derecho a los beneficios relacionados con el servicio de energía eléctrica previsto en el artículo 38 de este Reglamento, la productividad, capacitación, adiestramiento, desarrollo humano y becas en términos de las disposiciones que establezca la CFE, adicionalmente a los beneficios establecidos para ellos y sus familiares en atención médica y medicinas, mientras viva el pensionado; incluyendo lo correspondiente a los gastos funerarios establecidos en la fracción VII del apartado primero del presente artículo.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de la Nueva Generación estará sujeto a lo dispuesto en el presente Reglamento en materia de riesgos de trabajo y no profesionales.

La CFE deberá entregar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, al momento de obtener su jubilación, el importe de 25 días de salario por cada año de servicios prestados, por concepto de prima legal de antigüedad.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo perteneciente al Apartado Primero, podrá optar voluntariamente por adherirse al esquema CIJUBILA previsto en el Apartado Segundo, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto determine la CFE.

TÍTULO NOVENO
DE LAS SEPARACIONES

RESCISIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 20 AÑOS

ARTÍCULO 70. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de veinte años, la CFE sólo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 y/o 185 de la Ley Federal del Trabajo, que sea por una causa particularmente grave o que haga imposible su continuación.

CAUSAS DE TERMINACIÓN

ARTÍCULO 71. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo se podrá separar o podrán ser separados del trabajo, por las causas que se mencionan de conformidad con lo siguiente:

I. Cuando lo determine la Unidad de Responsabilidades, mediante resolución administrativa.

II. Por voluntad propia en los casos de separación voluntaria del trabajo sin que medie responsabilidad a cargo del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que se separe, la CFE

les entregará la compensación equivalente a los días de salario que corresponda, conforme a lo siguiente:

1. Después de 3 años de servicios y hasta 7 años, 80 días de salario; de más de 7 años de servicios y hasta 10 años, 120 días de salario; de más de 10 años de servicios, 30 días de salario por cada año de servicio.

2. La CFE aceptará las separaciones voluntarias en cuanto le sean solicitadas y siempre que su número no exceda de 2 en cada Departamento del Corporativo o como en el futuro se les denomine, o en cada Centro de Trabajo.

Cuando el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que desee separarse tenga más de 20 años de servicios continuos, no se aplicará esta limitación en el número.

III. La CFE podrá rescindir las relaciones de trabajo respecto de su Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo como sanción por las causas establecidas en el artículo 47 y/o 185 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del plazo a que se refiere el artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo y preferentemente dentro de los cinco días siguientes al hecho que motiva la rescisión.

La CFE levantará acta administrativa acorde a lo establecido en la normatividad interna de la CFE dando intervención al trabajador o trabajadora, en la que se hagan constar las manifestaciones del caso, con la finalidad de esclarecer los hechos, de conformidad con el artículo 423, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo. Concluida el acta administrativa la CFE resolverá lo que corresponda, notificando por escrito al trabajador o trabajadora que intervino.

Cuando la falta o faltas imputadas revistan notoria gravedad, la CFE podrá rescindir al trabajador o trabajadora en sus labores.

En la resolución de conflictos laborales, la CFE deberá privilegiar la conciliación sobre los formalismos procedimentales, de conformidad con los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo el procedimiento determinado para tal efecto en la Ley Federal del Trabajo.

IV. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo podrá ejercer el derecho de rescindir la relación de trabajo, que en su favor establece el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, la CFE les cubrirá como indemnización el importe de 90 días de salario más 30 días de salario por cada año de servicios prestados, siempre y cuando así lo resuelva la autoridad correspondiente.

V. Por adopción de modificaciones, aditamentos y/o nuevos sistemas de trabajo. La CFE lo podrá llevar a cabo considerando los estudios u opiniones realizados para la instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores.

Permanecerá en servicio el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo con mayor antigüedad del centro o zona de trabajo afectados, excepto si voluntariamente aceptan el reajuste mediante la indemnización que se establece en esta fracción y de no ser ese el caso será reajustado el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo de más reciente ingreso al trabajo, conservando sus derechos a ocupar nuevamente los puestos que ocupaban u otros compatibles con sus aptitudes, para el caso de que se creen con posterioridad al reajuste.

La CFE podrá reacomodar al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo con sus plazas en los Centros de Trabajo en donde haya requerimientos de personal.

El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo reajustado recibirá como compensación el equivalente de 120 días de salario más 35 días de salario por año de servicios. En caso de reajuste, se procederá conforme a la resolución que determine la autoridad laboral en el cual dicho reajuste deberá aplicarse proporcionalmente.

La CFE previamente a realizar cualquier reajuste deberá privilegiar en todo momento la reubicación del Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, respetando las condiciones de trabajo, salario, horario y demás prestaciones laborales obtenidas durante su trayectoria laboral en la CFE, buscando reubicarlos en el Centro de Trabajo más próximo, sin tomar en cuenta el proceso productivo de que se trate.

VI. En todos los casos establecidos en las fracciones anteriores, se cubrirá al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, además de los conceptos establecidos, el importe de 20 días de salario por cada año de servicios prestado, por concepto de prima legal de antigüedad.

VII. El Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo que tenga un contrato temporal o eventual, quedará separado de la CFE al terminar los trabajos contratados.

TÍTULO DÉCIMO
INTERPRETACIÓN

CONSULTAS Y CASOS NO PREVISTOS

Artículo 72. En caso de duda en la interpretación de las normas previstas en el presente Reglamento la Gerencia de Relaciones Laborales, en ejercicio de sus facultades consultivas en materia laboral, podrá resolver consultas, previa solicitud por escrito.

Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Director Corporativo de Administración, previo acuerdo con el Director General, con base en una política laboral orientada hacia la productividad, así como a la rentabilidad, eficiencia y disciplina presupuestal, con estricto apego a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. VIGENCIA Y PUBLICACIÓN

El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su emisión, debiéndose difundir en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 106, fracción VIII, inciso a), de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y publicado en la Normateca Institucional

SEGUNDO. RESPETO A DERECHOS ADQUIRIDOS

A partir del 1° de mayo de 2020 el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo no le será aplicable el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y futuros.

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, con excepción de los casos previstos en el transitorio siguiente, serán de aplicación general a todo el Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, sin limitación o anulación en ningún caso del ejercicio de los derechos adquiridos.

El porcentaje de la prestación que por concepto de compensación por fidelidad reciben los trabajadores o trabajadoras que ingresaron antes del 19 de mayo de 2016, así como de ayuda de despensa que reciben los jubilados, se conservará sin modificación alguna.

TERCERO. INAPLICABILIDAD DEL PRESENTE REGLAMENTO

Quedan excluidos de la aplicación del presente Reglamento el personal siguiente:

a. Permanente de base[21];

b. Dedicados a la seguridad física de las instalaciones de la CFE, a quienes les continuarán aplicando las condiciones laborales con base en las normas que les rigen actualmente y que se expidan en el futuro para tal efecto, y

c. Servidores Públicos de Mando Superior, a quienes les continuarán aplicando las condiciones laborales con base en las normas que les rigen actualmente y que se expida en el futuro para tal efecto.

CUARTO. PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETERMINADA (TEMPORALES Y EVENTUALES)

Al Personal eventual de confianza le será aplicable lo establecido en sus contratos individuales de trabajo[22], los Contratos de Trabajo para Obra Determinada o las disposiciones que para tal efecto se expidan por la CFE.

Respecto al personal temporal de confianza, sus relaciones de trabajo se regirán por lo establecido en sus contratos individuales de trabajo, así como por las disposiciones que para tal efecto se expidan por la CFE.

QUINTO. ANEXO ECONÓMICO

El Anexo Económico incluirá los porcentajes y caracteristicas de las prestaciones que se otorgan al Personal de Confianza de Mando Medio y Operativo, al momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, hasta en tanto no se modifique dicho Anexo de conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento.

SEXTO. NULIDAD DE DISPOSICIONES OPUESTAS

A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, quedarán sin efectos las disposiciones que se opongan al mismo.

SÉPTIMO.[23] COMPENSACIÓN POR LABORAR LOS DÍAS DE DESCANSO ADICIONALES

En un plazo no mayor a 90 días naturales, el Coordinador de Recursos Humanos de la Comisión Federal de Electricidad emitirá la circular en la que se establecerán los lineamientos para la regulación del otorgamiento de la compensación por asistencia constante, a que se hace referencia en el último párrafo del Artículo 29 de este Ordenamiento, la que se publicará en la normateca institucional.

---

[21] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.
[22] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.
[23] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.

ANEXO ECONÓMICO
DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

ARTÍCULO	PRESTACIÓN	PORCENTAJE Y/O CANTIDAD	PERIODO DE PAGO
28	PRIMA VACACIONAL	EL PAGO ADICIONAL POR CADA DIA DE SALARIO TABULADO EQUIVALE A LA SUMA DE RENTA DE CASA MÁS FONDO DE AHORRO SUMADOS A LOS DÍAS A QUE SE TIENE DERECHO DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA TABLA DEL ARTÍCULO	ANUAL
30	PRIMA DOMINICAL	25% SOBRE SALARIO DIARIO TABULADO	CATORCENALMENTE CUANDO OCURRA TRABAJO DOMINICAL
31[24]	AGUINALDO	64 DÍAS DE SALARIO DIARIO TABULADO	ANUALMENTE
32[25]**, FRACCIÓN II y 34**	AYUDA PARA DESPENSA	39% SOBRE SALARIO DIARIO TABULADO	LOS DÍAS LABORADOS EN EL CENTRO DE TRABAJO
32,[26]**FRACCIÓN IV y 36**	AYUDA PARA TRANSPORTE	37% SOBRE SALARIO DIARIO TABULADO	CATORCENALMENTE
32[27] **FRACCIÓN V y 37**	AYUDA PARA RENTA DE CASA	50.20% SOBRE SU SALARIO DIARIO TABULADO	CATORCENALMENTE
32 FRACCIÓN VI y 38	AYUDA POR ENERGÍA ELÉCTRICA	EN ESPECIE O EFECTIVO (COSTO DE 350 KWH MENSUALES) DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE	CATORCENALMENTE
32 [28]**FRACCIÓN VII y 39**	FONDO DE AHORRO	35% SOBRE EL SALARIO DIARIO TABULADO (APORTACIÓN DE CFE)	CUATRIMESTRALMENTE: ÚLTIMA CATORCENA DE MARZO, ÚLTIMA CATORCENA DE JULIO Y ÚLTIMA CATORCENA DE NOVIEMBRE
32[29] **FRACCIÓN VIII y 40**	FONDO DE PREVISIÓN	11.80%	ANUALMENTE EN LA PRIMERA CATORCENA DEL

[24] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2022.
[25] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2024.
[26] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2024.
[27] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2023.
[28] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2024.
[29] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2024.

		SOBRE SALARIO DIARIO TABULADO	MES DE ENERO DE CADA AÑO
32 FRACCIÓN IX y 41	PAGO POR LABOR CONSTANTE EN DOMINGO	A QUIEN LABORE 27 DOMINGOS EN UN PLAZO DE UN AÑO CALENDARIO, SE LE OTORGARÁ DE MANERA PERMANENTE UN 25% ADICIONAL A SU SALARIO DIARIO TABULADO	CATORCENALMENTE
32 FRACCIÓN X y 42	GRATIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	SEGÚN TABLA (MÍNIMO 45 DÍAS DE SALARIO DIARIO TABULADO Y MÁXIMO 240 DÍAS, ATENDIENDO A CADA CASO CONCRETO)	AL CUMPLIR LOS AÑOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 42
44 FRACCIÓN I	INCENTIVO MENSUAL POR DESEMPEÑO	CONSISTENTE EN VEINTE, QUINCE Y DIEZ DÍAS DE SALARIO DIARIO TABULADO, SEGÚN SEA EL CASO.	MENSUALMENTE (CON CALIFICACIÓN TRIMESTRAL)
44[30] FRACCIÓN II	INCENTIVO ANUAL POR RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO	79 DÍAS DE SALARIO DIARIO TABULADO	ANUALMENTE (SIEMPRE QUE RESULTE SELECCIONADO)
62	FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS (FHSSTE)	LA CANTIDAD DEL FONDO SERÁ LA QUE SE DETERMINE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DEL FHSSTE.	UNA SOLA OCASIÓN EN LA VIDA LABORAL (CUANDO ASÍ SE AUTORIZA)
63 FRACCIÓN I INCISO a. y 64 FRACCIÓN II inciso a.[31]	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	*POR RIESGO DE TRABAJO: 115 DÍAS DE SALARIO DIARIO INTEGRADO. *POR RIESGOS NO PROFESIONALES: 100 DÍAS DE SALARIO DIARIO INTEGRADO.	UNA SOLA OCASIÓN (CUANDO EL TRABAJADOR O JUBILADO FALLEZCA)
64[32] FRACCIÓN I, INCISO c., NUMERAL 7	PRESTACIÓN DE LENTES	$4,300.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con IVA incluido	CADA 2 AÑOS
66 FRACCIÓN IV	ALIMENTACIÓN ABLÁCTICA	$227.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)	CUANDO SE TENGA HIJOS MENORES DE 30 MESES (EN EL CASO DE EMERGENCIA O URGENCIA MÉDICA)
69	*PRIMA LEGAL DE ANTIGÜEDAD *JUBILACIONES	*25 DÍAS POR AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS *APARTADO PRIMERO Y CIJUBILA	*EN UNA OCASIÓN (UNA VEZ SOLICITADA LA JUBILACIÓN) *CATORCENALMENTE (DE CONFORMIDAD CON EL

[30] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2024.
[31] Modificación vigente a partir de la emisión del Reglamento en 2024.
[32] Modificación vigente a partir del 01 de mayo de 2023.

			ARTÍCULO 69 DEL PRESENTE REGLAMENTO)

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 45, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Director General, Lic. Manuel Bartlett Díaz, expide el presente Reglamento en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de junio del año 2024.

LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MTRO. RUBÉN CUEVAS PLANCARTE
DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN

DR. ARTURO JOSÉ ANCONA GARCÍA LÓPEZ
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

LIC. SIXTO ROJO CHÁVEZ
GERENTE DE RELACIONES LABORALES

C.P. ROMÁN TORRES HUATO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS